

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 92 (65).**

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 16. detsembril 1919. a. kell 4. p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 90 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: põllutööminister **Th. Pool**, haridusminister **K. Treffner**, välisminister **A. Birk**.

P ä e w a k o r d:

1. Sõjaministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale — II lugemisel.

2. Siseministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale — III lugemisel.

3. Rahaministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel.

4. Põllutööministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahasjanduse komisjoni ettepanek.

5. Politseikorraldus — II lugemisel.

6. Haiguse wastu ja emade kinnitamise seadus — töökaitse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees **J. Westholm**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

1. Päewakorra J u h a t a j a **J. täiendamine. Westholm:** Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on Asutawa Kogu liigetele kätte antud. Soowitakse päewakorra kohta sõna võtta?

K. Wirma (sd.): Panen ette päewakorda üks uus punkt juurde võtta: täiendaw seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta.

H. Kuusner (rhw.): Waidlen selle wastu. Wanematekogu on seisukoha võtnud, et välja töötataks üks eelnõu ja see eelnõu on wanematekogus arutamisel olnud.

K. Wirma (sd.): Rhs. Kuusner seletas, et wanematekogu töötada mingisu-

guse seaduseelnõu välja ja see pandawat Asutawale Kogule ette. Mina sain niiwiisi aru Teie seletusest, et eelnõu on arutamisel olnud. Mina andsin sellekohase ettepaneku wanematekogule arutada, seda küsimust arutati, kuid see oli arutamine kinniste uste taga. See asi ei ole sugugi niisugune, mida meie wõiksime waikselt ja rahulikult ära otsustada, pealegi et meie seda asja üldse ei käsita. Ei ole sugugi saladus, et Asutawa Kogu liikmed ei taha enam siia tulla, kui nad nimekirja järele siin peawad olema, väljaastunute asemele tulema. Need seletused, mis siin kohtuametnikkude ja teiste ametnikkude kohta tehti, on ka täielikult makswad Asutawa Kogu liigete kohta, samuti peaksid need seletused makswad olema ka meie walitsuse liigete kohta. Meie peame oma esimesi ametnikke hindama. Wahekord on selge, ametnikkudel on palgad 30% tõstetud, miks siis mitte Asutawa Kogu liigetele tõsta? Toetan seda ettepanekut, et see tänasesse päewakorda arutamisele wõetaks ja I punktina.

H. Kuusner (rhw.): Rhs. Wirma on meie wanematekogule iseäraliku ilme andnud, nagu oleks see niisugune asutus, kes kinniste uste taga küsimused on läbi arutanud. Härra Wirma peab väga hästi teadma meie koosseisu ja kompetentsi, teab ka seda väga hästi, et igal Asutawa Kogu liikmel on õigus wanematekogu istumistest osa võtta. Härra Wirma on seda õigust tarwitanud ja selle ettepanekuga wanematekogus esinenud. Küsimus on läbi arutatud, rühmad on seisukoha võtnud, ja wanematekogu otsuse põhjal, kui eelnõu välja töötatud on, saab ta Asutawale Kogule ette pandud. Meie ei wõi seda mitte ignoreerida, niisugust asutust nagu wanematekogu, sellepärast et see ühele wõi teisele Asutawa Kogu liikmele ei meeldi. Mina arwan, et meie peame wanematekogu otsusest kinni pidama ja mitte kaugemale minema. Mina oleksin igatahes selle wastu, et meie siin selle eelnõu arutamisele wõtame.

K. Wirma (sd.) Rhs. Kuusner ütles, et mina ka seal koosolekul olin. Jah, ma

olin seal ja wõin öelda, et seal koosolekul esinesid üksikud esitajad isiklikult ja mitte rühma nimel, see on viimasel wanameatekogu koosolekul.

Juhataja J. Westholm: Rhs. Wirma poolt on ettepanek tehtud tänasusse päewakorda teise punktina üles wõtta täiendaw seadus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta. (Hääletatakse.) 30 häälega, 28 wastu on rhs. Wirma ettepanek wastu wõetud.

2. Teadaandmine muudatuste kohta Asutawa Kogu koosseisus. Enne päewakorra juurde asumist teatan Asutawa Kogu liigetele, et akl. Lõo oma wolitused on maha pannud ja wastawa rühma nimekirja järele on järgmine kandidaat asemele tulnud. Teadaanne on järgmine: Asutawa Kogu juhatusesele. Asutawa Kogul liikme Jaan Lõo teadaanne.

„Teatan sellega Asutawa Kogu juhatusesele, et ma Asutawast Kogust lahkun ja oma wolitused Asutawa Kogu liikmena lõpetatuks loen.

Tallinnas, 12. dets. 1919. a.

Kõige austusega J. Lõo.“

3. Sõjaministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel. Päewakorras on esimese punktina sõjaministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta II lugemisel. Tehtud

otsuse põhjal arutatakse sõjaministeeriumi eelarwet kinnisel koosolekul. Palun kõiki saalis wiibijaid, peale Asutawa Kogu liigete, saalist lahkuda.

(Kiirkirjutajad ja pealtkuulajad lahkuwad saalist. Kinnisel koosolekul wõetakse sõjaministeeriumi väljaminekute eelarwe II lugemisel wastu.)

Lahtine koosolek pärast sõjaministeeriumi eelarwe arutamist.

4. Täiendaw määrus Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetawa tasu kohta — I lugemisel. **Juhataja J. Westholm:** Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi. Teiseks päewakorrapunktiks on akl. Wirma ettepanek,

mis Asutawa Kogu liigetele kätte antud.

H. Kuusner (rhw.): Mina juhin Asutawa Kogu liigete tähelepanu selle peale, et minu arusaamise järele ei ole meie kodukord selleks walmistatud, et teda rikkuda, pealegi tema enese kokkuseadjate poolt. Kodukorra § 29 ütleb, et iga seaduseelnõu peab vähemalt 24 tundi enne koosolekut Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele kätte antud olema. Mingisugust seadust wälja antud ei ole, mis Asutawale Kogule õigust annaks kodukorda rikkuda, ja seda silmas pidades teen mina ettepaneku seda küsimust tänasest päewakorrast ära jätta.

K. Wirma (sd.): Kui see rhs. Kuusner'ile nii hirmutaw on, siis wõiks ka homsesse päewakorda jätta. Teatawasti saab meil selle nädala jooksul veel kolm koosolekut olema, nii et see ettepanek veel kolmel lugemisel läbi minna wõib. Asi on siiski see, et see wormide taha pugemine midagi ei aita. Wahekord on päris selge ja mitu korda läbi arutatud. Küsimus oleks wõinud aga tänases päewakorras olla ja kui ta siiski on wälja jäänud, siis on see ise asi, millel asja sisuga ühendust ei ole. Kõrwale jätta seda eelnõu ometi ei wõi, kuigi see rhs. Kuusner'i soow näib olewat. Teen ettepaneku kohe seda arutama hakata.

H. Kuusner (rhw.): Panen ette seda punkti päewakorrast maha wõtta.

K. Wirma (sd.): Panen ette arutamisel olewa eelnõu I lugemisele üle minna.

Juhataja J. Westholm: Panen need ettepanekud hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud eelnõu I lugemisele üle minna.

K. Wirma (sd.): Selles kawas on õieti mitu astet. Esimene on see, et tuleb Asutawa Kogu liigete palkasid samuti tõsta, nagu kõigi teiste ametnikkude palkasid tõsteti; teine osa on walitsuse liigete palkade tõstmine. Üldse on selles kawas kaks asja üles wõetud; nagu meie teame, tõsteti hiljuti kohtuametnikkude palkasid ja ühtlasi jäid nende palkade kohta ka need 30% lisad maksma, mida riigiteenijad wiimati said. Minu äranägemise järele on ka praegused walitsuse liigete 2.500 margalised palgad wäiksed. Rühmade kaudu on kuulda soowisid, mõnelt poolt 5.000, teiselt poolt 4.000 margalise

kuupalga kohta. Nendele ettepanekutele tuleb kesktee leida, mis selles seisaks, et esimesest detsembrist sel aastal hakkaksid maksma uued 3.500 margalised kuupalgad, mis 30% lisaga 4.550 marka välja teeksid. See oleks see ligikaudne kesktee, mis rühmade poolt ette nähtud. Kolmas küsimus, mida see eelnõu sisaldab, oleks tasumaksmise küsimus komisjonidest osawõtmise eest. Wist ei leidu Asutawa Kogu liigete hulgas neid, kes ei teaks, kui halvasti komisjoni koosolekutel käiakse, tundide wiisi peawad ametasutuste esitajad ootama kunni $\frac{1}{3}$ koosolijatest kokku jõuab. Tihti ei jõutagi nii kaugele ja asjata ootamise järele tuleb tagasi minna. Põhjusi selleks wäärnähtuseks on mitu ja üks neist on see, et Asutawa Kogu liikmed sunnitud on endile mitmesuguseid kõrwalteenistusi otsima selle wähese tasu juures, mis nad Asutawa Kogu liigetena saawad. Sellepärast ei wõi öelda, et nad komisjonide töödest osa wõtta ei tahaks; see ei tule mitte sellest, et nad Asutawa Kogu tööde asjus nii hooletud on, waid minu arwates on asi nii, et inimesed on niisugusele pinnale pandud, et nad peawad omale ülespidamise jaoks kõrwalteenistust otsima, nad ei saa mitte selle palgaga elatud ja asi on tõesti nii, nagu keegi Asutawa Kogu liige ütles: „Kui mul need riidehilbud seljast otsas on, siis ma pean Asutawast Kogust ära minema, sest selle palgaga ma omale uusi riideid osta ei jõua“. Sellest seisukohast wälja minnes on tingitud palgatõstmise wahekord. Neljas asi, mis siin tähele tuleb panna ja milles asi ka korras ei ole, on see, et Asutawa Kogu liigetelt, kes kaua aega on Asutawa Kogu töödest eemal, et nendel wõetakse ainult päewade eest, mil Asutaw Kogu koos on, maha, kuna nende päewade eest, mis Asutawa Kogu koosolekute wahel on, ei wõeta mitte maha ja tuleb isegi niisugune asi wälja, et liikmele, kes kuu aega ära on olnud, makstakse palk ära, kuna ainult 8 koosoleku palk maha arwatakse, see on 400 marka, kuna talle 1.100 marka wälja maksetakse, selle peale waatamata, et ta ei ole Asutawa Kogu tööde juures üldse olnud. Selles asjas peaks õiglasemale seisukohale asuma. Kas nüüd need ettepanekud, mis siin kirjalikult näha on, kõiki seda kätte annawad ja kas nad tõesti nii õiglast seisukorda muretsewad, — sel puhul wõib siin wastu waielda, kuid parandusi on igatahes tarwis

ja selles asjas aitab meile palju kaasa just see palga korraldus ja sellepärast teen ma ettepaneku selle eelnõu II lugemisele üle minna.

H. Kuusner (rhw.): Meil on harielikult niisugune kord olnud, et need küsimused, mis sisemistesse asjadesse puutuwad, vähemalt meie sisemistesse asjadesse, et need läheksid wanematekogusse arutamisele. Kõik need küsimused, mis nüüd rahaasjanduse komisjon siin uuesti päewakorrale wõtab, olid wanematekogus, kuhu kõik fraktsioonid oma esitajad on saatnud, arutamisel ja läbiwaatamisel ja suurem osa neist küsimustest on rõhuwa enamusega wast mõne üksiku hääle wastuseismisel tagasi lükatud ja wanematekogu on teisele seisukohale asunud. Nüüd on aga mõnel niisugune tahtmine appelleerida, et need küsimused vähemuses ei ole korda läinud, et siis neid läbi wiia täiskogu ees. Ma leian, et see kord väga ebaloomulik on ja mitte sünnis ei ole. Kuid kui see kord siia tulnud, siis tahaksin ma neid motiive ette tuua ja ka kaitsta, mille peale wanematekogu peatama jäi: 1) seda tendentsi igalpool läbi wiia, et meil tuleks lisapalga näol juurde maksta walitsuse liigetele. See tuli wanematekogus arutamisele, leiti, et see oleks nagu eeskuju andmine kõigile teistele liikidele, et nemad täiesti õigustatud oleksid sarnast nõudmist ka ette tooma. Meie teame aga, et terve rida asutusi on wälja jäänud sest palgakõrgendamisest ja ei saa mingil kombel seda õigeks tunnistada, et walitsuse liigetele elukalliduse maksu tahetakse anda, waid meil tuleb see küsimus rewideerimise alla wõtta. Et juba see aluspalk, mis walitsuse liigetele on määratud, et meie selles asjas eksinud oleme ja tõepoolest selle palgaga ei saa mingil kombel need walitsuse liikmed, kellel teatawad representatsioonid olemaš on, ei saa nende peale pandud kohuseid soowitawalt täita. On ju teada, et Asutawa Kogu liikmed majanduslikult väga raskes seisukorras on ja neid tuleks kindlustada, kuid mitte sel teel, et neile iseäranis makstakse, waid terve palgaküsimus tuleb rewideerimisele wõtta. Ma ei hakka siin mitte rääkima Asutawa Kogu liigete palga tõstmise asjus, kuna mina arwan, et kui seda küsimust tahetakse lahendada, siis wõiks seda siis teha, kui meil Asutawa Kogu tulewa poolaasta eelarwe tuleb arutamise alla, siis wõiks seda väga hästi sisse

paigutada. Mis aga puutub komisjoni liigetele palgamaksmisesse, et tööviljakust tõsta, siis ei ole see minu arwates mitte õnnelik katse ja igatahes mitte väga auwääriline katse, et komisjoni liigetele iseäralikku honoraari maksta, et nad oma kohuseid paremini täidaksid. Läbiwiimise juures on ka raskused: kuidas saaks registreerimist toime panna, millal komisjoni liige komisjoni tuleb ja millal mitte. Seda meie kuidagi rewideerida ei saa ja sel kombel meie komisjonide tööwiljakust tõsta leian mina, et see mitte väga eeskujulik wiis ei ole. Ja wanematekogu, kus kõik rühmad esitatud olid, lükkas selle kawa suure enamusega tagasi ja ma loodan, et meie Asutaw Kogu suudab ka selles küsimuses õige seisukoha wõtta. Mis nüüd puutub neljanda punkti kohta, nimelt sellesse, et palka maha wõetaks ja tahetaks teataw kontroll sisse seada, siis ma juhin tähelepanu selle peale, et meil on ju ette nähtud, missugustel põhjustel liikmed koosolekutelt puududa wõiwad. Ja selles asjas on nimelt terve rida punkte olemas, milles ette on nähtud, missugustel juhtumistel nad tasust ilma jääwad. Kui nüüd inimesed sõidawad oma kohusetäitmiseks, näiteks, omawalitsuse tööst osawõtmiseks wõi mõneks teiseks, näiteks, kas haiguse wõi mitmesugustel teistel põhjustel (Wahelhüüe pahemalt poolt: Ka juuriidilise büroo asjus!) wõib sellesarnast ka olla, ja kes sellepärast ära siis jääb, seda mina küll ei tea. Sellepärast oleks nende kohta palga maha wõtmine täiesti ülekohtune, kes väljaspool asuwad. Peab seda ju silmas pidama, et sagedasti on meil siin terve rida liikmeid, kes omawalitsuse asutuses tegewad on, väljaspool Tallinnat tegewad on, kui ka maakonnina mõjukondades.

Kolmandaks oleks nüüd see selgituskord, kuidas seda kätte saada, kus liige on. Ma ütlen teoreetiliseks näiteks, kuidas nüüd tuleks kontrolljaoskond sisse seada, kus inimene igapäew kirjutamas ja ennast näitamas käib, wõi igaüks omale telefoni sisse peaks seadma, et igapäew 3 korda kõlistada wõiks, kas Asutawa Kogu liige kodus. Igatahes ei ole mitte otstarbekohane öelda, et Asutawa Kogu liige peab teada andma, millal ta sõidab ja kuhu jne. Üldse on palgaküsimus üks kõigepiinlikum küsimus ja kui seda sel kombel tahetakse käsitada, siis läheb ta weel piinlikumaks. Mina olen

selle poolt, et see eelnõu sel kujul mitte wastu ei wõetaks; meie peaksime sellele alusele jääma, mis wanematekogu on wastu wõtnud ja seal oli öeldud, et walitsuse liigetele määratakse kindel põhipalk. Praeguses mõttes oleksin ma selle eelnõu wastuwõtmise wastu.

H. Nurk (sd.): Mina waatan selle eelnõu peale puht majanduslikust seisukohast, ehk küll mõned poliitilisest seisukohast waadata püüawad. Peab ütleva, et sel ajal, kui möödaläinud suwel palgaseaduse eelnõu arutati, sellele igatwiisi poliitilist maiku anda taheti, et parempoolsetest rühmadest isikud, kes maal ringi sõitsid, katsusid näidata, et waadake kuidas pahempoolsed erakonnad tahawad omale suuremat palka saada. Ma arwan, et leidis ka uskujaid, aga ma kahtlen nende rohkuse juures. Nüüd tahetakse jälle sedasama näidata, et meie parempoolsed — need armastawad ainult isamaa kasusid, kuna pahempoolsed, need küllalt isamaad ei armasta; näiteks tuuakse Inglismaad, et seal parlamendi liikmed tasuta töötawad. Peab küll ütleva, et meil on teisiti, kuna seal liigetele tasu rühmad määravad, kui parlamendi liige ise nii rikas ei ole, et ennast ülewal peaks, samal ajal peawad meie Asutawa Kogu liikmed ise mitmesuguseid kulusid kandma partei heaks. Kui tahetakse riigirahaga poliitiliselt seisukohalt kokkuhoidlik olla, nagu seda parempoolsed tahawad näidata siin ja ka kõnekoosolekutel, siis mõtlen mina, et see seisukord on eeslik. Toonitatakse, et meil äärmine kriis on rahalises seisukorras, siis aidaku ometi igaüks, kellel wõimalik on, selle lahendamiseks kaasa. Parempoolsed rühmad püüawad siin näidata, et Asutawa Kogu liigete palgakõrgendus üleliigne, parem oleks, kui nad oma palka mitte wastu ei wõtaks, waid kingiksid selle Eesti walitsuse kasuks. See oleks ilus samm praegusel ajal. Pahempoolsed erakonnad seda teha ei wõi, sest meie teame, et pahempoolsetel erakondadel mingisugust kapitali ei ole ja nad tahawad selle aja eest, mis nad siin on, tasu saada. Kui meie waatame praegust palka, mis siia maani makseti, kas see wõimaldab meile inimwäärilist ülespidamist, siis peab ütleva, et ei. Siin tähendas komisjoni aruandja väga õieti, et Asutawa Kogu liikmed astuwad välja ja ütlevad otsekohe, et wõimatu on selle palgaga ära elada. Tuleb arwesse wõtta, et Asutawa Kogu liige

ei saa mitte nii ära elada, kui mõni teine lihtne inimene, on ju teatawad sõidud, mis tulewad teha, mis kulusid tarvitawad. (Wahel hüüe: Esituskulud! Naer). Asutawa Kogu liigetele esituskulusid küll ei ole, kuid siiski on teatawad väljaminekud. Mina igatahes oleksin selle poolt, et 30% palka kõrgendada walitsuse liigetele ja Asutawa Kogu liigetele. Kui palkasid teistele riigiteenijatele kõrgendati, leidis rahaasjanduse komisjon, et need, kes 1.200 ja rohkem palka saawad, nende tarwis juurde maksta ainult 750.— See tähendab siis, et kui selle seaduseelnõuga esineti, ei leitud nende seisukord, kes kõrgemat palka saawad, nii halb olewat. Nüüd tuleb hoopis teine seisukord välja, et need, kes kõrgemat palka saawad — nende seisukord palju kriitilisem on, kui neil, kes vähem saawad. Mina arwan, kui juba palka kõrgendada, siis kõrgendada kõikidel ühetaoliselt. Mis puutub Asutawa Kogu liigete iseäralikkusse tasusse komisjonides töötamise eest, siis arwan mina, et ei ole küll otstarbekohane seesugust jootrahmaksmist Asutawa Kogu liigetele sisse seada. Kui Asutawa Kogu liige on teatawa kohustuse vastu wõtnud, siis peaks ta ka seda kohust ausalt täitma. Kui seal nüüd meelitada katsutakse mingisuguse tasu näol komisjoni töödest osa wõtma, siis tuletab see mulle ühte juhtumist ühes mõisas meelde, kus töölised ei läinud tööle; mõisnikul ei jäänud muud nõu üle, kui wiina meelitusabinõuks wõtta ja kohe asuti tööle. Sarnane meelitusabinõu ei ole Asutawas Kogus mitte otstarbekohane, aga peab seda ütleva, et üldiselt on Asutawa Kogu liigete palk väikene ja wõib seda 30% kõrgendada. Arwatakse, et see weel vähe on, tarwis on lisatasu anda komisjonide töödest osawõtjatele. Tuleb aga ka sellega rehkendada, et need liikmed, kes kuskilt komisjonist osa ei wõta, et need ei saagi lisatasu. (Saalis räägitakse ägedalt wahela, juhataja kõlistab ja palub kõnelejale mitte segada.) Kui leitakse, et Asutawa Kogu liige selle 30% lisatasuga mitte läbi ei saa, et tal tingimata tarwis on seda 5 margalist lisatasu tunni eest saada...

Mis teewad aga need Asutawa Kogu liikmed, kes mitte kuskile komisjoni ei ole walitud ja kes ka sellepärast lisatasu ei saa? Kas peawad nad kelguga wõt

käruga waksalis käima ja Wiru uulitsal saapaid wiksima? Minu arwates ei ole sarnane seisukord mitte soovitaw. Kui tahetakse lisatasumaksmist läbi wiia, siis maksetagu igaühele, kes komisjoni läheb, olgu see sinna walitud liige wõi mitte walitud.

Käesolew eelnõu osa ei ole praeguses kujus mitte sugugi wastuwõetaw. Peale selle tahan mina weel üht asja puudutada, mis siin mitte ette nähtud ei ole. Meie wõtsime seaduseelnõu vastu korterirahade kohta, kuid käesolewas eelnõus ei näe mina korteriraha mitte. Siinjuures tuleb ka meelde tuletada, et meie poolt wastuwõetud üüriseadus wõimaldab majajoomanikkudel üüri tõsta 150 kunni 250%-ni. Kui meie tahame üüriseadusega käsikäes käia, siis peame käesolewasse seadusesse täiendawa paragrahwi juurde wõtma, mis korteriraha kohta käiks. Lisatasu tuleb aga tingimata ära jätta. Kui leitakse, et 30% liig vähe on, siis pandagu enam juurde.

H. Kruus (sr.): Tõsi ju on, et Asutawa Kogu liigete tarwidused suurenewa elukalliduse tõttu üle on tõusnud sellest 1.500-margalisest kuupalgast, mis praegu saadakse ja wõib olla, et ka walitsuse liigete tarwidused on üle tõusnud sellest palgast, mis nad praegu saawad. Kui see nii, siis on ometi ka see tõsi, et meie tööliste tarwidused on üle tõusnud sellest palgast, mis nad praegu saawad. Tööliste kuupalga maksimum on praegusel ajal 820 marka. Kui seletustes tööliste nõudmiste peale näidatakse, et nende nõudmiste tagajärjeks see olla, et trükipress peab jälle kiiremalt käima hakama uute rahade trükkimiseks, siis arwan, et Asutawa Kogu liigete ja walitsuse liigete palgatõstmise tagajärjeks on teatawal määral trükipressi kiirem käik. Kui ei ole suudetud rahuldada tööliste nõudmisi palgamiinimumi asjus, siis on õieti vähe argumente selleks, et rahuldada Asutawa Kogu liigete ja walitsuse liigete nõudmisi. Kuna praegune Asutawa Kogu ja walitsuse liigete palk märksa paremaid elutingimusi wõimaldab, kui praegune tööliste oma, siis arwan ma, et ka walitsuse ja Asutawa Kogu liigete palka sünnis pole tõsta, senni kui ei ole leitud wõimalusi tööliste palga kõrgendamiseks.

A. Schulbach (töer.): Rahaasjanduse komisjon on printsipi omaks tun-

nistanud, et mitte palkasid tagantjärele kõrgendada, kuid käesolevast seadusest leian mina, et tahetakse palkasid kõrgendada 1. nowembrist alates. Palun teada, millega on sarnane ettepanek motiivieritud?

K. Wirma (sd.): Kõigepealt wastan rhs. Schulbachi küsimisele. Meil on põhimõttelikult juba otsustatud ja wastu wõetud, et palkasid tuleb kõrgendada 1. nowembrist. Kui 1. nowembrist pandi ametnikkudele 30% lisa juurde, siis on sellega see põhimõte juba üldiselt makswaks tunnustatud. Mis puutub rhs. Kuusner'i seletustesse, siis pean tähendama, et tema mitte ei toonud neid põhimotiive, mis wanematekogus waldawad olid. Wanematekogus rääkisid üksikud Asutawa Kogu liikmed ainult oma, mitte aga rühma nimel ja nii oli nende üksikute seletus siis rõhuwa enamuse seletus. Kui edasi toonitatakse, et käesolew palgakõrgendamine on eeskujuks ka kõigile teistele, siis arwan, et see mitte nii ei ole. Nagu teada, on 1. nowembrist saadik meie palkade wahekorras tuntawad muudatused. Praegune wahekord ei ole mitte lõpulik, sest et meie töö- ja hoolekandeministeerium sellel alal kõwasti weel tööd teeb. Palgaküsimuse lahendamiseks ei saada aga seal niipea walmis, waid selleks läheb tarwis hulk aega. Tõsiasi on, et meil ringkäik on alganud palkade kõrgendamise asjus. Mina isiklikult oleksin selle wastu, et meie ilma tõsiste kaalumisteta sarnaseid ringkäike teeksime. 1. nowembri wahekorrad ei olnud weel wälja kuulutatud tööliste palga lahendamise suhtes, kui juba need, kellel wõimalus wõtta, selle eest hoolitsesid, et tarbeainete hinnad 30% wõrra tõusid. Ja mitte ainult 30%, waid isegi rohkem kergitati tarbeainete hinda, nii et palgakõrgendust saajad faktiliselt 15% kahju said. Selle peale waatamata, et käsitatawat paberiraha inimesel suuremal määral on, on ta elu ometi elukalliduse mõttes 15% halwenenud. See tuletab mulle meelde anekdooti, mis ilmus hiljuti kuskil lehes, mehest, kes saunas käies ülemäära enesele wett selga uhas, et sauna eest maksetawat hinda wälja lüüa. See kirjutus ilmus Tallinna elektriijaama elektriwoolu tarwitamise kitsenduse puhul. See sõrdlus on väga õige. Meie näeme, et sagedasti tubades kõik tuled põhjusega põlema keeratakse õeldes: maksame ju ikkagi oma elektrimaksu, tarwitame siis selle maksu-

kohaselt woolu. Arwan, et need, kes tarbeainete hindasid tõstawad, seda paberikuhja enesele koguda ihaldades, eelnimetatud saunaskäija seisukohal on, kes enast paberirahasse püüab uputada, riikliku seisukorra halwenemist tähelepanemata jättes. Sarnane ringkäik hindade ja palgakõrgendamiseks algas meil 1. nowembrist s. a. ja kestab kunni jälle ühe uue tuuri juurde oleme jõudnud. Siis algab see ringkäik jällegi. Meie oleme seda seisukorda liig kergelt wõtnud. Oleme seda edasi lükanud ettekäändega, et tulewa kord teeme paremini ja ettevaatlikumalt, kuid kui selle lumepalli sealt ülewalt korraga alla weerema oleme saatnud, siis, mu härrad, olge lahked ja wõtke ta wastu. Sellelt seisukohalt wälja minnes on tarwis otseteed asja juurde asuda, ilma mingisuguste ettekäändeteta ja kõrwalepuiklemisteta. See ettekääne, et walitsuse liigete palkade tõstmine põhjust annab teistele tööklassidele palgakõrgenduse nõudmiseks, ei ole õige, peab seda teed käima, mida kord käima on hakatud.

Mis puutub sellesse, et komisjoni liigetele maksetawat lisatasu mingisuguseks meelitusrahaks tembeldatakse, siis pole see mitte meelitusraha, waid tasu töö eest, tasu nendele, kes seal käiwad. See on ka registreerimise aluseks, aluseks, et üldse registreerida saab. Kui mingisugust ainelist asja registreerida ei ole, siis ei saa meie arwesse wõtta, mis seal üldse arwesse wõtta on. Ma saan aru rhs. Nurk'i seisukohast. Ta on õige hoolas komisjoniskäija ja käib väga mitmes komisjonis, ma olen teda hommikust õhtuni komisjonides näinud, kuid temal on üks iseäralik omadus, nimelt armastab ta ainult sinna komisjoni minna, kus talle meeldib. Niisuguse komisjoniskäimise eest muidugi faktiliselt tasu ei maksta. Ma saan aru tema seisukohast, sest temal ei ole seesugusest registreerimisest mitte kasu, sest pealtkuulajaid ei arwata tasusaajate hulka.

Mis puutub sellesse, et registreerimine iseenesest raskusi sünnitab ja nii raske on, et sellega toime saada wõiksid ainult tehnikerid, mitte aga juristidki, kes ei jaksa sarnasest raskusest üle saada, siis niisugune seletus on vähemalt imelik ja mina arwan, et wõetagu tükk paberit, kuhu peale kirjutatagu, mis kella ajal see wõi teine isik tuli ja ära läks, ja ma arwan, et rahwasaadikutel ikka weel kel-

lasid leidub, et nad kõik neid veel panti pannud pole. See on kõigelihtsam registreerimise viis ja ei nõua ka mitte mingisuguseid iseäralikke väljaminekuid, sest tarvilikku paberit võib kantseleist saada. Teen ettepaneku see seaduseelnõu esimesel lugemisel wastu võtta ja teisele lugemisele üle minna.

A. Bachman: (rhw.): Tahaksin küsida, kas rahaasjanduse komisjon on arwesse võtnud wanematekogu seisukohta selles asjas?

K. Wirma (sd.): On võtnud.

Juhataja **J. Westholm:** Panen rhs. Wirma ettepaneku hääletamisele. Kes on selle poolt, et see määrus esimesel lugemisel wastu võtta? (Hääletatakse.) Poolt on 30, wastu 27 häält, seega on otsustatud rhs. Wirma ettepanek wastu võtta.

5. Siseministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Schulbach** kannab ette ja pealkirja ning paragrahwe eraldi hääletades

wõetakse wastu nähtawa enamusega kogueelarwe.

Siseministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta.

Peatükk I.

Juhatus.

Ministri palk ühes perekonna-abirahaga	16.350.—
1 ministri abi palk	12.000.—
Sõidurahad	3.000.—
Esituskulud	3.000.—
	34.350.—

Peatükk II.

Kantselei.

§ 1. Palgad ühes perekonna-abirahaga	141.000.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	6.000.—
§ 3. Kantseleikulud:	
a) kantseleimaterjaal ja trükitööd	24.000.—
b) post, telegraaf ja telefon	12.000.—

e) ajakirjad ja kirjandus	3.000.—
	39.000.—

§ 4. Majanduskulud:	
telaud ametnikkudele	600.—
	186.600.—

Peatükk III.

Administratiiviasjade peawalitsus.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad ühes perekonna-abirahaga	90.425.—
--------------------------------------	----------

B. Kommissarid.

§ 1. Palgad ühes perekonna-abirahaga	73.491.67
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	19.680.—
§ 3. Kantseleikulud	10.000.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) küte ja walgustus	4.390.—
b) üür	1.780.—
	6.170.—
	109.341.67

C. Rahwawäe komisjonid.

§ 1. Palgad ühes perekonna-abirahaga	239.402.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	15.000.—
§ 3. Kantseleikulud	30.000.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) küte ja walgustus	19.862.—
b) üür	4.700.—
	24.562.—
§ 5. Liikuw warandus	8.540.—
§ 6. Erikulud (haigemaja kulud)	30.000.—
	347.504.—

D. Hobuste sõjawäkke wõtmise komisjonid.

§ 1. Palgad	30.200.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	6.000.—
§ 3. Kantseleikulud	6.000.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) küte ja walgustus	3.240.—
b) üür	1.260.—
	4.500.—
	46.700.—

E. Usuasjade osakond.

§ 1. Toetusraha:

Ew.-lutheriusu konsis-	
tooriumi ülewaltpidami-	
seks	24.360.—
Eestimaa piiskopkonna	
nõukogu asjaajamise	
kuludeks	6.000.—
	<u>30.360.—</u>

Peatükk IV.

Omavalitsusasjade peawalitsus.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	43.650.—

Peatükk V.

Politsei peawalitsus.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	52.275.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	4.800.—
	<u>57.075.—</u>

B. Raudtee miilits.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	536.750.25
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	7.200.—
§ 3. Kantseleikulud	3.000.—
§ 5. Liikuwa wara muretse-	
mine	105.693.—
	<u>652.643.25</u>

C. Narwa linna karantiin.

§ 1. Palgad	33.300.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	3.000.—
§ 3. Kantseleikulud	900.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) karantiinis wiibijate	
toitmine	300.000.—
b) küte	15.000.—
c) walgustus	3.000.—
d) õled ehk heinad	10.000.—
e) seep	6.000.—
f) desinfitseerimise ku-	
lud ja arstirohud	1.800.—
	<u>335.800.—</u>
§ 5. Liikuwa wara muretse-	
mine	58.989.50
	<u>431.989.50</u>

D. Walga linna karantiin.

§ 1. Palgad	28.750.—
-------------	----------

§ 3. Kantseleikulud	750.—
---------------------	-------

§ 4. Majanduslikud kulud:

a) küte	6.270.42
b) walgustus	1.000.—
c) majaruumide korras-	
hoidmine ja puhasta-	
mine	2.000.—
d) ettenägemata kulud	1.500.—
e) karantiinis wiibijate	
toitmine	75.000.—
	<u>85.770.42</u>

§ 5. Liikuwa wara muretse-	
miseks	4.000.—
	<u>119.270.42</u>

Peatükk VI.

Terwishoiu peawalitsus.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad	39.150.—
§ 2. Külgehakkawate hai-	
guste wastu wõitlemi-	
seks	60.000.—
Suguhaigete rawitse-	
seks	500.000.—
Pidalitõbe uurimiseks	1.300.—
	<u>561.300.—</u>

B. Kohtadel.

Seewaldi waimuhaigete-	
maja Tallinnas	444.128.—
Jämejala nõdrameel-	
sete asutus Wiljandis	6.000.—
Tarwastu pidalitõbiste	
asutus Wiljandimaal	50.910.—
Kuuda leprosoorium	48.712.—
Audako pidalitõbiste	
asutus Saaremaal	38.704.88
	<u>588.454.88</u>
	<u>1.188.904.88</u>

Peatükk VII.

Ehituspeawalitsus.

A. Juhat us.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	41.750.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	6.000.—
§ 3. Kantseleikulud:	
a) kantseleimaterjaal	2.400.—
b) telefon	1.000.—
c) ajakirjad ja kirjandus	3.000.—
	<u>6.400.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud:	
mööblite parandamine	1.000.—
§ 5. Liikuwa wara muretse-	
mine	8.500.—
	<u>63.650.—</u>

B. Ehitusbüroo.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	70.000.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	3.000.—
§ 3. Kantseleikulud:	
a) joonistusabinõud	2.000.—
b) kirjutusabinõud ja	
trükitööd	1.200.—
	<u>3.600.—</u>
§ 5. Liikuwa wara muretse-	
mine	5.000.—
§ 7. Muud ehitused ja põh-	
jalikud remondid	2.500.000.—
	<u>2.581.600.—</u>

C. Riigiwaranduste walitsus.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	59.025.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) jookswad remondid	45.000.—
b) lume, prügi ja mus-	
tuse wedu	10.000.—
c) majademaksud ja	
kinnitus	6.000.—
d) küte	38.800.—
e) walgustus	20.714.—
f) wesi	530.—
g) hobuste ülewalpida-	
mine	22.914.—
h) sõidu- ja weoriis-	
tade remont	2.880.—
i) mööbli parandus	25.000.—
	<u>181.838.—</u>
§ 5. Liikuwa wara muretse-	
mine	11.000.—
	<u>251.863.—</u>

D. Kadrioru lossi walitsus.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	88.708.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) küte	8.880.—
b) walgustus	1.465.—
c) wesi	79.—
d) jookswad remondid	35.000.—
e) hobuste ülewalpida-	
mine	6.450.—

f) triiphoone kulud	1.700.—
g) kinnitus ja maksud	4.000.—
	<u>57.574.—</u>
	<u>146.282.—</u>

Peatükk VIII.

Rekwireerimise ja sõjakahjude hinda-

mise komisjonid.

A. Peakomisjon.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	84.173.38
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	6.000.—
§ 3. Kantseleikulud	16.200.—
§ 4. Majanduslikud kulud	8.122.50
§ 5. Liikuwa wara muretse-	
mine	16.437.—
§ 6. Erikulud	4.000.—
	<u>134.932.88</u>

B. Komisjonid kohtade peal.

§ 1. Palgad ühes perekon-	
na-abirahaga	400.000.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	80.000.—
§ 3. Kantseleikulud	45.000.—
§ 4. Majanduslikud kulud	54.970.—
§ 5. Liikuwa wara muretse-	
mine	35.950.—
§ 6. Erikulud	18.900.—
	<u>634.820.—</u>
	<u>7.151.961.60</u>

Juhataja **J. Westholm**: Kolmanda lugemise lõpul panen terwe eelarwe lõpuhääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eelarwe wastu wõetud.

Sellela on siseministeeriumi eelarwe 1919. a., II poole peale wastu wõetud.

Aruandja **A. Schulbach**: Teen ettepaneku seda eelarwet ilma redaktsiooni komisjoni andmata maksma panna.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **A. Schulbach**: Teen ettepaneku tunnustada, et sellel eelarwel on edasilükkamatuse iseloom.

Juhataja **J. Westholm**: On ettepanek sellel seaduseelnõul tunnustada edasilükkamatuse iseloom. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud.

**6. Rahaministeeriumi Rahaasjan-
väljaminekute eelar- duse kom-
we 1919. a. II poole misjoni aru-
kohta — III lugemi- andja A. Ui-
sel. bopuu kan-
nab ette ja
pealkirja ning paragrahwe
eraldi hääletades wõetakse
wastu nähtawa enamusega
kogu eelarwe.**

Rahaministeeriumi väljaminekute eel-
arwe 1919. a. II poole peale.

Peatükk I.

Juhatus.

§ 1. Ministri palk	17.253.33
§ 2. Ministri abi palk	10.533.33
§ 3. Asjadewalitseja palk	10.000.—
§ 4. Esituskulud	10.000.—
	<u>47.786.66</u>

Peatükk II.

Ministri kantselei.

§ 1. Palgad	110.450.—
§ 2. Päewarahad ja sõidu- kulud	2.000.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	10.000.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	5.000.—
d) ajakirjad ja kirjandus	700.—
	<u>15.700.—</u>
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) küte (keskküte)	32.000.—
b) walgustus (30 lampi)	2.500.—
d) majaruumide korras- hoidmine ja puhasta- mine	32.590.—
e) teewesi	1.200.—
	<u>68.290.—</u>
§ 5. Erakorralised (ettenä- gemata) kulud	3.000.—
§ 6. Liikuwa wara muretse- miseks	30.000.—
§ 7. Perekonna-abiraha	2.400.—
Kokku peatükk II	<u>231.840.—</u>

Peatükk III.

Ekspeditsioon.

§ 1. Palgad	130.000.—
§ 2. Sõidu- ja päewarahad	50.000.—

§ 3. Kantselei:

a) kantseleimaterjaal	3.000.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	2.000.—
d) ajakirjad ja kirjandus	1.000.—
	<u>6.000.—</u>

§ 4. Rahamärkide trükkimi- se kulud

4.442.750.—

§ 5. Panderollide trükkimise kulud

180.000.—

§ 6. Tempelmarkide trükki- mise kulud

128.000.—

§ 7. Rahamärkide wedu väljamailt

30.000.—

§ 8. Iseäralikkude tasude maksmiseks väljamail wäärtmärkide trükki- mise juures

25.000.—

§ 9. Perekonna-abiraha

5.400.—

Kokku peatükk III 4.997.150.—

Peatükk IV.

Wälisagentuur.

§ 1. Päewa- ja sõidurahad wälislaenu asjus	120.000.—
§ 2. Ettenägemata kulud	30.000.—
Kokku peatükk IV	<u>150.000.—</u>

Peatükk V.

Riigikassa.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad	223.705.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	3.500.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	13.500.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	750.—
	<u>14.250.—</u>
§ 4. Majanduslikud kulud (teelaud)	600.—
§ 5. Liikuwa wara muretse- miseks	26.070.—
§ 6. Perekonna-abiraha	6.000.—
§ 7. Trükikulud	2.000.—
§ 8. Ajutised tööjõud	15.000.—
§ 9. Ettenägemata kulud	1.000.—
Kokku	<u>292.125.—</u>

B. Kohtadel (renteid).

§ 1. Palgad	516.560.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	30.950.—

§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	17.384.—
b) telegraafi-, telefoni- ja postikulud	20.000.—
d) ajalehed ja kirjandus	1.000.—
	<u>38.384.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	6.235.—
b) küte	53.056.—
d) walgustus (137 elektrilampi, 30 õililampi, — 10. küünl.)	8.964.—
e) wesi	450.—
g) ruumide korrashoidmine	6.090.—
	<u>74.795.—</u>

§ 5. Liikuwa wara muretsemiseks	12.100.—
---------------------------------	----------

§ 6. Trükitööd	5.000.—
----------------	---------

§ 7. Erakorralised (ettenägemata) kulud	9.110.—
---	---------

§ 8. Ajutised tööjõud	13.650.—
-----------------------	----------

§ 9. Walgustuse sisseadmise kuludeks (Wõrus)	500.—
--	-------

§ 10. Perekonna-abiraha	55.200.—
-------------------------	----------

Kokku 756.249.—

Kokku peatükk V 1.048.374.—

Peatükk VI.

Otsekohesed maksud.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad	88.000.—
-------------	----------

§ 2. Päewa- ja sõidurahad	
---------------------------	--

§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	2.600.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	4.000.—
	<u>6.600.—</u>

§ 4. Liikuwa wara muretsemiseks	4.212.33
---------------------------------	----------

§ 5. Erakorralised (ettenägemata) kulud	6.200.—
---	---------

§ 6. Perekonna-abiraha	3.000.—
------------------------	---------

Kokku 108.012.33

B. Maksuametid.

§ 1. Palgad	445.615.—
-------------	-----------

§ 2. Päewa- ja sõidurahad	4.670.—
---------------------------	---------

§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	8.100.—

b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	6.570.—
d) ajakirjad ja kirjandus	775.—
e) ajutised tööjõud	34.200.—
	<u>49.645.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	7.204.—
b) küte	10.354.—
d) walgustus (do 30 elektri-, 10 õililampi — 10 küünl.)	2.800.—
e) ruumide korrashoidmine ja puhastamine	1.370.—
	<u>21.728.—</u>

§ 5. Erakorralised (ettenägemata) kulud	2.865.—
---	---------

§ 6. Liikuwa wara muretsemiseks	16.500.—
---------------------------------	----------

§ 7. Trükitööd	3.050.—
----------------	---------

§ 8. Perekonna-abiraha	30.600.—
------------------------	----------

Kokku 584.675.—

Kokku peatükk VI 692.685.33

Peatükk VII.

Aktsiisi peawalitsus.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad	48.000.—
-------------	----------

§ 2. Sõidu- ja päewarahad	1.000.—
---------------------------	---------

§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	2.100.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	1.150.—
d) ajakirjad ja kirjandus	175.—
e) ajutised tööjõud	550.—
	<u>3.975.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	2.250.—
	<u>2.250.—</u>

§ 5. Liikuwa wara muretsemiseks	5.000.—
---------------------------------	---------

§ 6. Trükitööd	4.000.—
----------------	---------

§ 7. Erakorralised (ettenägemata) kulud	2.500.—
---	---------

§ 8. Riigiwaranduste ümberpaigutamine Narwast Tallinna	8.000.—
--	---------

§ 9. Piirituse valmistamine	2.000.000.—
-----------------------------	-------------

§ 10. Piirituse wedu	85.000.—
----------------------	----------

§ 11. Piirituse puhastamine	400.000.—
-----------------------------	-----------

§ 12. Mitmesuguse materjaali muretsemine	6.000.—
--	---------

§ 13. Eeteri valmistamiseks	46.000.—
-----------------------------	----------

§ 14. Perekonna-abiraha	600.—
-------------------------	-------

Kokku 2.612.325.—

B. Aktsiisi ringkonnad.

§ 1. Palgad	250.000.—
§ 2. Päewa- ja sõidurahad	33.750.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	5.885.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	2.080.—
d) ajakirjad ja kirjandus	412.50
e) ajutised tööjõud	2.125.—
	10.502.50
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	3.730.—
b) küte (umbes 100 ahju)	5.625.—
d) walgustus (40 elektrilampi)	2.915.—
e) ruumide korrashoidmine	1.800.—
	14.070.—
§ 5. Liikuwa wara muretsemiseks	5.950.—
§ 6. Tulekahju läbi rikutud Tartu piiritushoonete parandamiseks	23.000.—
§ 7. Erakorralised (ettenägemata) kulud	9.175.—
§ 8. Trükitööd	800.—
§ 9. Perekonna-abiraha	23.400.—
§ 10. Elektri walgustuse siseseadmine	1.450.—
Kokku	372.097.50

Kokku peatükk VII 2.984.422.50

Peatükk VIII.

Tolliwalitsus.

A. Peawalitsus.

§ 1. Palgad	40.000.—
§ 2. Perekonna-abirahad	900.—
§ 3. Sõidu- ja päewarahad	1.800.—
§ 4. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	2.100.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	2.100.—
d) ajalehed ja kirjandus	300.—
	4.500.—
§ 5. Majanduslikud kulud:	
a) küte	6.000.—
b) walgustus	1.400.—
d) wesi	75.—
e) ruumide korrashoidmine ja puhastamine	600.—
g) teelaud	350.—
	8.425.—

§ 6. Erakorralised (ettenägemata) kulud	1.000.—
§ 7. Liikuwa wara muretsemiseks	5.000.—
Kokku	61.625.—

B. Tolliametid.

§ 1. Palgad	700.828.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	5.700.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	5.845.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	3.215.—
d) ajalehed ja kirjandus	650.—
e) kuulutused	760.—
	10.470.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	2.300.—
b) küte (umbes 80 ahju)	32.200.—
d) walgustus	10.410.—
e) wesi	350.—
g) ruumide korrashoidmine	2.020.—
h) teelaud	700.—
	47.980.—
§ 5. Liikuwa wara muretsemine	20.000.—
§ 6. Erakorralised (ettenägemata) kulud	4.000.—
§ 7. Jookswad parandused hoonetes	9.000.—
§ 8. Kapitaalsed remondid	488.980.35
§ 9. Perekonna-abiraha	88.500.—
Kokku	1.375.458.35
Kokku peatükk VIII	1.437.083.35

Peatükk IX.

Talurahwa põllupank.

§ 1. Palgad	50.200.—
§ 2. Sõidukulud ja päewarahad	600.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal	1.400.—
b) posti-, telegraafi- ja telefonikulud	600.—
d) ajalehed ja kirjandus	90.—
	2.090.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) ruumide korrashoidmine ja puhastamine	600.—

§ 5. Erakorralised (ettenägemata) kulud	900.—
§ 6. Ajutised tööjoud	8.900.—
§ 7. Perekonna-abiraha	5.000.—
Kokku peatükk IX	68.290.—
Kokku rahaministeeriumi eelarwe	11.657.631.84

Peatükk X.

Üldine osa.

§ 1. Protsendid riigi wõlgadest	
a) 6% I kümnemiljonilisest Soome laenust 1/I—31/XII 1919. a. Smk. 600.000.— à k. 1/70	1.560.000.—
b) 6% II kümnemiljonilisest Soome laenust 1/I—31/XII 1919. a. Smk. 600.000.— à k. 1/70	1.560.000.—
d) awans Baltimaade tsiivilwalitsuse maakassast 1/I—31/XII 1919. a. à 5% lepingu järele lmk. 1.500.000.— pealt lmk. 75.000.— à k. 1/40	105.000.—
e) makstud 5% lühikeseajalise laenu ettetellijatele ajutise walitsuse määruse põhjal (ettetellimisi on olnud Mk. 8.118.566.85)	127.700.—
g) mitmesugustest jookswatest wähe- matest laenudest, niisama protsendid kontokorrent ja jookswate arwete pealt pankades (läbikäigu summad wõib kindlaks teha alles aasta lõpul, summad muutlikud, kuid arwates, et pangawõlad mitte üle 20.000.000.— ei tõuse, ja kui tõusewad, siis langeb suurem osa protsente 1920. a. eelarwe peale)	1.500.000.—

h) maksta protsendid Ühisriikide likwidatsiooni komisjoni ja „Revalise“ wahel tehtud eellepingu põhjal wäljaantawatest wõlakohustustest Seeria A \$ 5.000.000.— à 5% —1/VII—1/I.20.	
\$ 125.000.— à k. 52.—	6.500.000.—
Seeria B — d i t o —	6.500.000.—
Seeria C kunni \$ 5.000.000.— à 5% —1/VII—1/I.20.	
\$ 125.000.— à k. 52.—	6.500.000.—
§ 2. Okupatsiooniaegsed kulud	428.000.—
§ 3. Kursiwahedeks	3.000.000.—
§ 4. Prowisjonid ja komisjonid panga wõlgadest (kunni 1. juulini maksta 9.254.05)	15.000.—
§ 5. Riigimaksud wälislaenudest wälisriikidele (Soomes maksta kunni 1. juulini 22.196.—)	50.000.—
§ 6. Riigiwõlgade tasumine. Ameerika abiandmise komiteele 1. oktoobril wõlga maksta seemnevilja eest lepingu järele Dkr. 476.040.— à k. 12.60.	5.998.104.—
	33.843.804.—

Rahaministeeriumi wäljam. eelarwe 1919. aasta II poole peale kokkuwõttes.

I. Juhatus	47.786.66
II. Ministri kantselei	231.840.—
III. Ekspeditsioon	4.997.150.—
IV. Wälisagentuur	150.000.—
V. Riigikassa	1.084.374.—
VI. Otsekoheised maksud	692.685.33
VII. Aktsiisiwalitsus	2.984.422.50
VIII. Tolliwalitsus	1.437.083.33
IX. Põllupank	68.290.—
Kokku rahaministeeriumi kulud	11.657.631.84
X. Üldine osa	33.843.804.—
Kokku	45.501.435.84

Juhataja J. Westholm: Kolmanda lugemise lõpul panen terve eelarwe lõpuhääletamisele. (Hääleta-

takse.) Nähtawa enamusega on rahaministeeriumi eelarwe wastu wõetud.

Aruandja **A. Uibopuu**: Teen ettepaneku, see eelnõu ilma redaktsiooni komisjoni andmata wastu wõtta.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **A. Uibopuu**: Teen ettepaneku sellel seaduseelnõul tunnustada edasilükkamatuse iseloom.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

7. Põllutööministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — I lugemisel.

K. Wirma (sd.): Pean rahaasjanduse komisjoni nimel teatama, et komisjoni aruandja on haigeks jäänud; et teist niisugust aruandjat ei ole, kes oleks selle eelarwe sisse saanud tungida, ja ka komisjoni esimees wiib praegu walitsuse ülesandel väljastpoolt Tallinnat, sellepärast on seisukord niisugune, et peaks selle eelarwe arutamise edasi lükkama. Seda aga arwesse wõttes, et 1. detsembril lõppesid kõigi ametkondade krediidid ära, ja sellepärast oleks väga tarwilik, et eelarwed kõik läbi waadataks. Komisjon arwas tarwilikuks Asutawale Kogule ette panna, selle peale vaatamata, et aruandja puudub, kes ennast täielikult selle eelarwe wastu ette walmistanud on, siiski seda eelarwet arutamise alla wõtta.

Juhataja **J. Westholm**: Sissetulnud ettepaneku poolt antakse korra kohta sõna kahele poolt ja kahele wastu.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja asetäitja **K. Wirma**: Teen ettepaneku selle seaduseelnõu I lugemisele üle minna. Neid seletusi, mis ma siin juba tegin, arwesse wõttes, ei peaks nii üksikasjaliselt selle asja juurde peatama jääma, teatan ainult, et siin kärpimisi on ette wõetud üksikute palkade juures. Neid kärpimisi wõib sellega seletada, et kohtade peal niipalju ametnikke ei olnud, kui ette nähtud oli. Teen kom-

misjoni nimel ettepaneku, selle eelarwe II lugemisele üle minna.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

8. Politseikorraldus — II lugemisel.

Seadusandliku komisjoni aruandja **T. Kalbus** (loeb):

Politseikorraldus. § 1. Politsei kuulub siseministeeriumi alla.

Juhataja **J. Westholm**: (Hääletatakse.) § 1 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb):

I. Politsei kokkusead. § 2. Maakond ühes maakonnalinna ja alewitaga on omaette politseiringkond.

Täheendus. Tallinn, Tartu ja Narwa, sama ka wabariigi raudteed on eraldatud ise politseiringkondadeks.

H. Kuusner (rhw.): Siin tähenduses on ette nähtud kolm linna, kus on ise ringkonnad olemas. Juhin tähelepanu selle asjaolu peale, et juurde tuleks wõtta Pärnu linn. Ma ei tahaks kellelegi etteheitwaks põhjuseks olla, et öelda wõiks, et mingisugused kohalikud huwid mõõduandwaks põhjuseks on. Mitte kohalikud huwid, waid asjaolu iseenesest sunnib mind rääkima. Selle punkti juures tahaksin ma niipalju teatada, et sellel alal on alalised konfliktid olemas maakonnapolitsei ülemusega ja linnapolitsei ülemusega. Linnawalitsus on palunud mitmel korral, et maakonnapolitsei linnapolitseist eraldataks. Meie teame, et igalpool on wastu wõetud see seadus, et linna omawalitsus sünnitab ise üksuse, ja ei allu mitte maakonnapolitsei alla. Politseiülema walimise juures nõutakse omawalitsuse poolt nõusolemist, näiteks maakonnaülema wõi politseiülema walimise juures nõutakse nõusolemist ehk soovitusel maakonnakoogu poolt. Pärnus on teraw seisukord juhtunud, see lasub ennast lahendada isikute ümberpaigutamise läbi. Siseministeeriumi on tulnud sellekohased palwed mitte ainult linnawalitsuse poolt, milles linnawolikogu on palunud wabastada teda sellest seisukorrast. Ma juhin tähelepanu selle peale,

et Pärnu linnal teistsugune iseloom on võrreldes Baltiski, Haapsalu või Paidaga. Juba elanikkude arvu poolest on ta kolmas meie kodumaa linn. Peale selle on ta veel viimasel ajal suurenenud: Pärnu linna külge on tulnud Pärnu alew, see on wana Pärnu osa Sauga wallast ja osa Rääma wallast, mille jaoks neljas politseijaoskond on määratud. Kuigi Pärnu linn sõja ajal ewakuatsiooni tõttu kannatas, siis on uuemal ajal tööstusastused jälle käima hakanud ja hakkab elu endistesse rööbastesse minema. Nende tõsiste asjaolude tõttu oleks tarwis Pärnu linna Tallinna, Tartu ja Narwa hulka võtta. Kui selletõttu liig suuri kulusid kardetakse, siis juhin ma tähelepanu selle peale, et selle wastu võidelda võis siis, kui meil endise riigiga tegemist oli. Praegu on meil aga tegemist ainult kahe kunni poolteise kubermanguga ja ma ei usu, et see keskwalitsusele raskusi sünnitaks, kui ta otsekohe-
sesse ühendusse astuks väljaspool maakonnapolitsei ülemat. Neid asjaolusid silmas pidades, paluksin mina wäga, et Tallinna, Tartu ja Narwa hulka veel ka Pärnu võetakse ja seda ei palu ma mitte kohalikkude hüwide kaitseks, waid asja enese pärast, sest Pärnu linn on niisuguses olukorras, et ta wastuwõtmist peaks leidma.

Siseminister A. Hellat: Akl. Kuusner toetab oma ettepanekut, seisukohast välja minnes, et wahekord maakonna- ja linnapolitsei wahel mitte hea ei ole. Siiski ei wõi sellest seisukohast üksinda välja minna, sest see wahekord wõib ju ka teistsuguseks muutuda ja pealegi, kui meie annaksime nüüd selle õiguse Pärnule, siis tuleksid warsti ka kõik teised linnad ja nõuaksid endale sedasama; omawalitsusest ärarippuw politsei ei aita ka igakord. Näiteks pööras Wiljandi maakonnawalitsus ministeeriumi poole palwega, et see neid politseiülemast päästaks. Harilikult on küll nõnda ja nii on ka Lääne-Euroopas, et kui linnal 10—20.000 elanikku, siis on tal ka oma politsei ja ma arwan, et kui Pärnus rohkem elanikke asub, siis teda ka raske ei ole eraldada omaette politseiringkonnaks. Praegu on aga lugu nii, et elanikkude arw veel nii suur ei ole ja lubaksime seda meie nüüd Pärnule, siis tahaks seda näiteks Walga ka tingimata saada. Ühes sellega saaksid ka kulud teistsugused olema, sest igal politseiringkonnal peab

ka olema politseiülem, kellel teataw palk, kantseleikulud, hobused jne. Wõib ju olla, et Pärnu linn neid kulusid heameelega kannab, aga kallis see tuleb ja kasu tast praegusel ajal ka ei ole.

H. Kuusner (rhw.): Ma tahtsin siseministrile niipalju wastata, et see küsimus on uuemal ajal tõuke saanud selle halwa wahekorra tõttu, mis linna- ja maakonnapolitsei ülemate wahel walitseb, kuid üles wõetud oli see küsimus juba waremalt. Kui lugu nii on, et Walk ja Wiljandi endile ka sedasama nõuawad, siis mingit põhjust ei ole neile seda keelata, kui see oluliselt tarwilik on. Mis Pärnusse puutub, siis on tema seisukoht iseäralik veel selle poolest, et ta üks meie suurematest sadamalinnadest on, mille tõttu juba käesolewal suwel mitmed suuremad laewatehased asumas olid. Ma usun kindlasti, et Pärnu omale lähemas tulewikus hoopis teise ilme saab ja kui kohalik omawalitsus, seda asja läbi kaaludes, oma politseiringkonda soowib, kulud omast taskust maksab, siis ei näe ma mingit põhjust seda temale keelata. Ma pean veel tähendama, et Wiljandit Pärnuga mingil tingimisel võrrelda ei wõi ja Asutaw Kogu ei täidaks sellega mitte üksikuid kohalikke soowe, waid terve 56 liikmelise linnawolikogu ühehäälelist otsust.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Komisjoni nimel ei wõi ma ühineda tehtud ettepanekuga. Kulude kokkuhoidmise mõttes otsustas komisjon eraldi politseiringkondi asutada ainult Tallinnas, Tartus ja Narwas, kuna teistele see mingisuguseid raskusi ei sünnitaks, kui maakonnaga ühte ringkonda jääksid. Mis walimistesse ja ettepanekutesse puutub, siis wõib ühises ringkonnas asja nii korraldada, et linnawolikogu ja maakonnawolikogu ühisel koosolekul selle asja läbi wiiksid. Asutaksime meie palju politseiringkondi, siis tekitaks see meie wabariigis asjata kulu.

Juhataja J. Westholm: Rhs. Kuusner'i poolt on ettepanek tulnud, täiendada seadust peale Tallinna, Tartu ja Narwa ka Pärnu nimetusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek tagasi

lükatud. Kes on § 2 wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2 wastu wõetud.

Aruandja **T. Kalbus** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 3—6.

§ 3. Politsei (maakonna-, linna- ja raudtee-) seisab koos politseiülemast, tema abist, jaoskondade ülematest, nende abidest, wänematest ja noorematest politseikordnikkudest.

§ 4. Maakonna politseiülem asub maakonnalinnas, linna politseiülemad wastawates linnades ja raudtee politseiülem — Tallinnas.

§ 5. Politsei jaoskondade arwu ja ulatuse maal ja linnades, sama ka jaoskondade ülemate asupaigad määrab kindlaks siseminister wastawa maakonna- ehk linnawalitsuse ettepanekul.

Politseikordnikkude jaoskonnad ja asupaigad määrab kindlaks wastawa jaoskonna ülema ettepanekul politseiülem, kusjuures maakonna- ehk linnawalitsuse arwamist tuleb järele pärida.

Raudtee politseijaoskonnad, jaoskondade ülemate ja politseikordnikkude asupaigad määrab kindlaks siseminister raudtee politseiülema ettepanekul.

§ 6. Politseiülemal on kantselei sekretääri juhatuse all, sekretääri abid, kirjutajad ja käskjalg; arhiw ja arestimaja tarwiliku arwu wahtidega.

Jaoskonna politseiülemal on kantselei sekretääri juhatuse all, kirjutajad ja käskjalg.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb):

§ 7. Maakonna-, linna- ja raudteepolitsei ülewaltpidamise kulud kaetakse riigi poolt siseministeeriumi eelarwe järele.

K. Wirma (sd.): Selles paragrahwis määratakse ära, et kõik politseikulud lähewad riigi kanda ja nüüd tuleb siin otsustada seda küsimust, kas see tõesti tegelikult nõnda hea on. Selle seaduse § 9-das on ära näidatud, et maakondadel ja linnawalitsustel on ikkagi mingisugused õigused nende politseiülemate paigale-määramiseks ja on ka teada, et politsei tingimata saab osa neid töid ära teha, mis omawalitsustel teha on, nimelt kõik-suguste maksuwahendite õiendusi. Suu-remate linnade juures on see nii, et seal

politseil on palju tööd ja sellepärast on seal võimalik eriametnikke töösse panna; waldades ja vähemates linnades on aga lugu teine ja sellepärast on waja asja nii korraldada, et tööjõud võimalikult otstarbekohaselt ära kasutataks. Vähe-mates kohtades, nagu maal, ei oleks selle jaoks wahest otstarbekohane panna eriinimesi tööle, waid wõiks tööjõude nõnda ära määrata, et politseiametnikud, kui mitte päriselt, siis osaliselt seda täidaksid. Mina arwan, et ei oleks mitte päris õige, kui kõik politsei ülewaltpidamise kulud läheksid riigi kanda, osa peaks jääma maakondade, linna ja omawalitsuste kanda. Sellest seisukohast wälja minnes teen ettepaneku, see pa-ragrahw järgmiselt redigeerida:

§ 7. 25% maakonna- ja linnapolitsei ülewaltpidamise kuludest kantakse was-tawate omawalitsuste poolt ja 75% riigi poolt siseministeeriumi eelarwe järele.

T ä h e n d u s. Raudteepolitsei ülewalt-pidamiskulud kantakse täielikult riigi poolt siseministeeriumi eelarwe järele.

Nii, et siis selle osa tööde eest, mis otsekohe tehakse omawalitsustele polit-seiametnikkude poolt, et siis selle eest omawalitsused kannaksid ka osa kulusid. Wahekord oleks siis niisugune, et oma-walitsuse asutused rahaliselt oleksid hu-witatud selles asjas ja see wahekord loob tingimata ka niisugused asjaolud, et omawalitsuse asutused rohkem huwi-tatud oleksid politseikorralduse ja üldse politsei asjus. See kõik annaks wõima-lust omawalitsuste asutuste eelarwe läbi-waatomise juures käsitada seda asja, mis politseisse puutub. Seda kõike arwesse wõttes arwan mina tarwiliku olewat niisugust korda luua, et üks osa kuludest peaks omawalitsuse asutuste kanda jääma.

H. Kuusner (rhw.): Rhs. Wirma poolt tehtud ettepanek oleks otstarbe-kohane, kui seda oleks selle eelnõu läbi-waatomise juures arwesse wõetud. Mis kasu aga sellel parandusel siis oleks, kui eelnõu muudes osades nii jääb, nagu ta siin on meil ette pandud, kus politsei te-guwiisi äramääramise juures wanale sei-sukohale jäädakse. Kulude ülekand-mine omawalitsuste peale, nimelt 25% ei annaks mingisugust kasu, sest politsei kuulub siseministeeriumi alla ja omawa-litsusel ei ole seal midagi öelda. Minu arwates peaks terwe eelnõu uuesti kom-

misjoni kätte minema, kus teda läbi arutatakse ja wastu võetakse ja siis peaks ka politsei tegewust silmas peetama, mis siin härra Wirma oma ettepanekuga kätte tahtis saada. Siis pandaks ka politsei tegewuse ülesandele teatud piir ja siis oleks see ka wastu võetaw. Nende maksude sissenõudmine aga praegu ei panda üksi talle peale, waid peale selle veel palju teisi ülesandeid, ülepea kõik, mis omawalitsuse omad, omawalitsuse kasuks trahwide ja samuti ka maksude sissenõudmine.

Kui tahetakse ainult selle eest 25% maksta, see läheks riigi kuludeks omawalitsuse asutuste poolt ja sellega härra Wirma ettepanek omawalitsustele palju kasu ei too. Kui ainult see jääks politsei ülesandeks ja selle eest 25% maksta, seda saaks siin edaspidi üksikasjaliselt ära tähendada, et politsei hooleks jääb ka kohaliku omawalitsuse kasuks mitmesuguseid ülesandeid täita, siis on see teine asi.

Mina ei tea niisugust eriseadust olemat, kus politseinikul on kohuseks pandud omawalitsuse maksulehti laiali laotada ja maksusid sisse nõuda. Kui seda sel kujul wastu võtta, siis jääb omawalitsusel võimalus neid maksusid sisse nõuda. Niisamuti, mis ette nähtud § 19-das — see jääb edasi ja omawalitsused oleksid raskest koormast, mis nende peal lasunud, lahti.

Kuidas jääb aga nende kuludega, kas walitsus maksab nende kulude katmiseks 75%, mis tänawu kewadel siseministeeriumi nõupidamisel wastuwaidlemist ei leidnud. Omawalitsused on selle põhjal laenusid teinud. Kas need laenuvad nüüd kustutatakse, wõi oleks soowitaw siia juurde lisada, et maksud, mis omawalitsus senniajani on kandnud, et neist osa riigi poolt kantakse. Sellel põhjal on omawalitsused summasid wälja andnud ja see küsimus nõuab selgitamist ja see on palju tähtsam omawalitsusele, kui 25% oma peale võtta, ilma et siin iseäralikke uusi kohustusi politsei peale oleks pandud. See ei ole mitte omawalitsuse huwides, sellega ei oleks sellest ettepanekust meil mitte kasu. Härra Wirma tahab ka teisi paragrahwe täiendada ja ma arwan, et siis oleks kõige otstarbekohasem, kui need komisjoni antaks. Selle parandusega aga üksi wõtawad omawalitsused suured kohustused oma peale, — seda silmas pidades, et riiklikult nor-

meeritud palgad palju kõrgemad on, kui omawalitsused suudawad ja on maksnud. Härra Wirma ettepaneku poolt ei saa mina mitte olla.

Siseminister A. Hellat: Ma ei wõi mitte leppida rhs. Kuusner'i seletusega, nagu ei täidaks politsei enne wõi nüüd omawalitsuse ülesandeid, et kui see seadus wastu võetakse, siis tulewad riiklikud ülesanded oma wõimupiiriga wälja. Nende ülesannete juures, mis politseil praegu on, on ka nõudmised, wõtke 7-mes punkti näiteks walitsuse ja omawalitsuse kohustetäitmise juures. Politsei ei ole mitte selleks, et mingisuguseid teatelehti laiali kanda, muidugi wõiks seda politsei peale panna, kuid tema otsekohene ülesanne ei ole mitte mingisuguste lehtede laialikandmine. Minu nägemise järele oleks kulude kandmise juures õige see, kui sellelt seisukohalt wälja minna, nagu see Inglismaal on, mis tahetakse eeskujuks võtta, seal on kulud pooleks jaotatud: 50% kannab omawalitsus ja 50% keskwalitsus. Aga sellest seisukohast wälja minnes, et praegusel ajal omawalitsuse rahaline seisukord seda ei jõua kanda, waid ta pöörab walitsuse poole laenu ja krediidi nõudmisega, ei wõi meie mitte nõuda, et omawalitsused wõtaksid 50% ja riik 50% ja ma arwan, et 25%-line nõudmine on küllalt põhjendatud, sest omawalitsuste asutustel on politsei wastu teataw huwi. Omawalitsus wõib ju ka neid ise walida ja siseministeerium neid kinnitada. Siin kohapeal wõib küll keskwalitsus kindlat walwet pidada, kuid et kohtadel walwet pidada, selleks on tarwis orgaanid luua ja see toob teadagi kulusid ja palju parem on muidugi seda omawalitsuse hooleks jätta ja ma arwan, et ta niisugusel korral oma poolt materjaalselt kaasa aitab politsei ülewaltpidamiseks. Selletõttu mõjub ka omawalitsus politsei peale, lihtsalt, kui politsei oma kõrgusel ei seisa.

Kui omawalitsused politseikuludest 25% katawad, sellega on omawalitsuse asutustele teataw mõju antud ja see aitab politseikorraldust kõrgemal järjel hoida. Ma paneksin heameelega 50%, aga just sellest seisukohast wälja minnes, mida enne nimetasin, peab jääma 25%.

H. Kuusner (rhw.): Sellest seisukohast saan ma wäga hästi aru, kui ettepanek on tehtud riigikassa seisukohast,

aga kui ette tuuakse, et see on omawalitsuse huvides, et sellega tahetud mingit kasu neile tuua, sellest ma aru ei saa. Selgub, et osa koormast, mis riigi peale on weeretatud, omawalitsuse kanda läheks, kui meie sel seisupaigal asume, siis mina selle vastu ei waidle. See seisukoht oleks ka kooskõlas omawalitsuse asutuste soovidega, mis nõupidamisel ilmsiks tulid. Kuid ühe minu küsimise peale ei ole herra siseminister mitte wistanud, nimelt, kes kannab politsei ülewaltpidamise kulud Eesti wabariigi tegewuse algusest saadik, kas kesk- või omawalitsus? Minu arwates peaks riik politsei ülewaltpidamise kulud wabariigi algusest kunni käesolewa seaduse maksmapanemiseni osalt oma kanda wõtma, kas näiteks 75% suuruses. Omawalitsuse asutused on tahtnud walitsuselt awansi saada politsei ülewaltpidamiseks, kuid seda ei ole nad saanud, waid on pidanud laenusid tegema. Kui ei soowita, et keskwalitsus 75% kogukuludest kannaks, siis wõetagu 50%, aga terwelt politsei ülewaltpidamist omawalitsuste kanda jätta, seda meie ei wõi. Kui selle küsimuse peale rahuldawat wastust ei anta, siis palun mina sellekohast tähendust käesolewasse seadusesse üles wõtta.

Siseminister A. Hellat: Pean tähendama, et praegumakswast seadusest tuleb nii aru saada, et 50% politsei ülewaltpidamise kuludes kannab omawalitsus ja 50% — keskwalitsus. Seaduses ei ole seda küll mitte otsekohe öeldud, kuid ligemalt wälja rehkendades saame sarnase resultaadi. Meil on käesolewat seadust tarwis, mille põhjal meie wõiksim teatawad summad wälja nõuda. Kui omawalitsuse arwamise järele 50% on wäike, siis ei jää muud üle, kui tuleb sellekohane uus ettepanek teha. Kuid praeguse seaduse järele wõiwad omawalitsuse asutused 50% nõuda politseikulude katmiseks.

J. Reintal (rhw.): Minu äranägemise järele on seisukord niisugune, et keskwalitsus peab terwelt maksuma politseipalgad. Mingisugust uut seadust sellel alal meil praegu ei ole, waid maksew on ainult 1917. a. aprillikuu Kerenski seadus. Kerenski seaduse põhjal maksis keskwalitsus politseile palka, omawalitsuse kanda olid ainult politsei korteri- ja sõidukulud. Sarnane seisukord peab meil praegugi maksuma.

Juhataja J. Westholm: Sõna on rahwaesitajal Kuusner'il faktiliseks märkuseks.

H. Kuusner (rhw.): Seda silmas pidades, et walitsus kokkuleppel omawalitsuse asutustega on otsustanud tagasi maksta need kulud, mis omawalitsus on kandnud politsei ülewaltpidamiseks Eesti wabariigi algusest saadik, wõtan mina oma ettepaneku tagasi.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Et üks osa politsei ülewaltpidamise kuludest läheks omawalitsuse kanda ja teine osa riigi kanda, see ei ole minu arwates mitte küllalt otstarbekohane, sest lõppude-lõpuks kannab kulusid ikkagi riigikodanik. Peale selle ei ole sarnane jaotus mitte õiglane, sest mõnelpool on politsei suurem ja mõnelpool vähem. Politsei on tarwilik kuritegewuse vastu wõitlemiseks ja sellepärast peaks politseikulud kogu rahwas ühetasa kandma. Komisjoni seisukohalt wälja minnes ei saa mina ühineda rhs. Wirma ettepanekuga.

Juhataja J. Westholm: Soowitakse rhs. Wirma ettepaneku kordamist? Ei soowita. Panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Panen § 7 hääletamisele komisjoni poolt ette pandud kujul. (Hääletatakse.) § 7 on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus kannab ette ja nähtawa enamusega wõetakse vastu eraldi hääletamisel §§ 8—15.

§ 8. Politseiametnikud peawad oma ametikohuste täitmisel Wabariigi Walitsuse poolt kinnitatud wormi ja kaitseriistu kandma.

II. Politseiametnikkude ametisse määramine ja ametist lahtilaskmine.

§ 9. Maakonna ja linna politseiülemad ja nende abid määratakse ametisse siseministri poolt wastawa maakonna- või linnawalitsuse ettepanekul. Maakonna ja linna politseiülemad ja nende abid tagandab ametist wastawa maakonna- või linnawalitsuse põhjendatud ettepanekul või ilma sarnase ettepanekuta siseminister, kui nad kuriteo korda on saatnud

ehk nende peale pandud ülesandeid täita ei suuda.

Raudtee politseiülem ja ta abid määratakse ja tagandatakse ametist samadel põhjustel siseministri poolt.

§ 10. Maakonna ja linna politseijaoskondade ülemad ja nende abid määratakse ametisse wastawa politseiülema ettepanekul politsei peawalitsuse poolt, kusjuures kohaliku maakonna- või linnawalitsuse arwamist tuleb järele pärida. Maakonna ja linna politseiülemaid ja nende abisid tagandab ametist wastawa maakonna- või linnawalitsuse põhjendatud ettepanekul või ilma sarnase ettepanekuta politsei peawalitsus, kui nad kuriteo korda on saanud ehk nende peale pandud ülesandeid täita ei suuda.

Raudtee politseijaoskondade ülemad määratakse ja tagandatakse ametist politseiülema ettepanekul samadel põhjustel politsei peawalitsuse poolt.

§ 11. Politseikordnikud määratakse ja tagandatakse ametist politsei jaoskonnaülema ettepanekul politseiülema poolt.

Kantslei ja teised alaniad politseiametnikud määratakse ja tagandatakse ametist oma otsekoheste ülemate poolt.

§ 12. Välispolitsei teenistuses võivad olla ainult Eesti wabariigi täisealised kodanikud.

III. Ajutine kohustetäitmine. § 13. Kui politseiülem haiguse, puhkeaja või mõnel muul põhjusel oma kohuseid täita ei saa, samuti ametist lahkumise korral, täidab ajutiselt tema kohuseid ta abi. Juhtumistel, kui mõlemad oma kohuseid täita ei saa, määrab siseminister ühe jaoskonnaülema kohustetäitjaks.

§ 14. Teiste politseiametnikkude ametist äraolemise puhul määrab neile kohustetäitjad kohalik politseiülem.

IV. Politsei tegewus ja võimupiirid.

§ 15. Politsei hoiab alal seltskondlikku julgeolekut ja korda, kaitseb kõiki ja igaühte wägiwalla, tooruse ja omawoli eest.

Aruandja **T. Kalbus** (loeb):

§ 16. Politsei kohused seltskondliku korra ja julgeoleku kaitsmise ja üldise heakorra alalhoidmise teostamiseks on:

1) abinõude tarvitamisele wõtmine seaduse ja sunduslikkude määruste rikumiste lõpetamiseks;

2) kodanikuwabaduste kaitsmine;

3) aktide ja protokollide kokkuseadmine õnnetujuhtumiste ja kuritegude

üle, niisama ka muudel juhtumistel, kui see kodanikul tarwilik on tema õiguste kaitsmiseks;

4) korra alalhoidmine üldiseks tarvitamiseks antud kohtades, teede, sildade, uulitsate ja muude awalikkude platside korrashoidmise ja liikumise korra järelwalwamine;

5) korra alalhoidmine tulekahjude, weeuputuste ja muude üldiste hädaohutude ja õnnetuste juures;

6) abiandmise nõudmine kodanikkudelt üldiste õnnetuste ja hädaohutude puhul;

7) walitsuse ja omawalitsuse asutustele ja wõimudele abiandmine nende peale pandud kohusetäitmise juures;

8) seadustes ja määrustes ettenähtud isiku- ja muude tunnistuste ja teadete wäljaandmine;

9) wastuwaidlemata korras nõutawate riigi ja omawalitsuste kasuks maksude ja trahwide sissenõudmine, samuti ka maksjate keskel maksu-, teate- ja muude lehtede laialikandmine.

Siseminister A. Hellat: Ma arwan, et punkt 2. sellest paragrahwist wälja jätta tuleks. See on lihtsalt deklaareerimine, sest kodanikuwabaduste kaitsmine on iseenesest mõistetaw; siis tuleks teha weel 4-das punktis redaktsiooniline parandus, sõna „uulitsate“ asemele „tä nawate“, sest meil on juba üldiselt eestikeelne sõna „tä naw“ tarvitamisele wõetud. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t : Ei ole ikka weel!) Siis olen ma selle poolt, et 9-dast punktist lõpp, mis räägib teate- ja maksulehtede laialikandmisest jne. wälja jätta tuleks. Samuti ka trahwide sissenõudmine. Põhjendan seda sellega, et kui omawalitsuse asutused kohustusi politsei wastu kanda ei taha, siis nad omalt poolt temale ka üleliigseid kohustusi peale panna ei tohiks. Wäikeses linnades ei ole sellel küll nii suurt tähtsust, aga suurtes linnades, nagu näiteks Tallinnas, paneb see politsei peale raske koorma. Selle tagajärjel tuleks suurendada politseiametnikkude arwu otsekohe ses mõttes ja politseiametnikud tõmmatakse oma otsekohe sest kohusetäitmisest kõrwale.

H. Kuusner (rhw.): Mis puutub wiimasesse soowisse, siis tahtsin ma tähendada, et siin on omawalitsuse asutused, kes palju riiklikke ülesandeid täidawad, näi-

teks statistilisi aruandeid, mitmesuguseid järelepärimisi toimetawad jne. Omawalitsus saab keskwalitsuselt kõiksuguseid ülesandeid, milleks temal rida ametnikke peab olema ja sellepärast ei tee see sugugi paha, kui osa keskwalitsuse administratsiooni omawalitsusele abiks on, sest omawalitsus peab, iseäranis wiimasel ajal, peaasjalikult just neid ülesandeid täitma, mis keskwalitsusest ja mitmesugustest ministeeriumidest tulewad. Sellepärast arwan ma, et punkt 9. endises redaktsioonis sisse jääda wõib. Aga tehud redaktsioonilise paranduse poolt olen ma täiesti, et sõna „uulits“ asemele wõtta sõna „tä naw“. Kommisjonis oli see arutamisel ja oldi selle kohta üsna leige, ma arwan aga, et see ikkagi on sarnane sõna, mis meile meelde tuletab Wene aega ja sellepärast olen mina sõna „tä naw“ tarwitamise poolt.

L. Johanson (sd.): Siseminister tegi ettepaneku punkt 2 välja jätta, sest mis seal öeldakse, olewat iseenesest mõistetaw. Mina waatan aga asja peale teisiti. Senni politsei oli ainult ülemuse poolt antud ülesannete ja käskude täitja ja täitis seda sagedasti pimedast peast, ilma et tal oleksid teada olnud need seadused ehk määrused, millele wastawalt ta teatawatel asjaoludel ennast ülewal pidama peab. Punkt 2. sissejätmise juures on peale muu ka see hea külg, et politseiametnik õpib tundma, missugused on need kodanikuwabadused, mida ta kohustatud on kaitsma, kuigi ta neid küll igakord ei kaitse, tunneb ta vähemalt neid.

Siseminister A. Hellat: Kui see deklareerimine kedagi peaks huwitama, siis wõtan ma oma ettepaneku selles suhtes heameelega tagasi. Kuid oma wiimase ettepaneku poolt seisän ma ikka. Wõib juhtuda, et kui omawalitsuse asutustel sarnase punkti sarnane tagatis on, siis nad ennast töökoormast wabastada püüdes seda politseile peale panna tahawad. See pole aga politseile mitte hea, waid takistab tema otsekohest tegewust.

J. Reinthal (rhw.): Mina tahaksin toetada siseministri ettepanekut, et politsei omawalitsuse teadete laialikandmisest wabastataks. Niihästi üks kui teine asutus on riiklik aparaat ja täidab riiklike ülesandeid, kuid mul pole usku sellesse, et politsei kõiki ülesandeid ametikohtade teadete laialisaatmise asjus täita

suudab. Kui meie tõesti tahame nõndawiisi korraldada, et politsei seda kõik täitma peab, siis peab politseistaat maal vähemalt 4 korda suurem olema, kui ta on. Linnas, siin on maja maja küljes kinni, siin ehk wõiks seda kuidagi ära teha, aga maal, kus inimesed elawad laiali kümnete werstade taga, seal on see täitsa wõimatu. Meil on kogemusi wanast Wene ajast, kus politsei pidi wallamaksusid sisse nõudma mõisamaade pealt. See on ju teada, et neid sisse ei nõutud ja aasta lõpul saatleti terwe pakk paberid täitmata tagasi. Nõnda wõib juhtuda, et meie ei saa maksusid korralikult kätte, ega saa ka kutselehti korralikult välja jagada. Meie teame, et omawalitsustel on olemas linnas ja eriti maal wõrdlemisi odaw tööjõud, mis aga kiirelt töötab: näiteks on seal olemas wallawane-mad, wallawanemate abid, külakubjad — see on kõik wõrdlemisi odaw aparaat ja teeb töö kiirelt ära. Seal oleks asjata politseid koormata.

Mis nüüd sellesse sõnasse „tä naw“ puutub, siis ei tea, kas maksab meil seadusandlikus asutuses nii kergemeelsete küsimuste järele joosta. Kui meie tahaksime kõiki wõõrakeelseid sõnu välja heita, siis peaksime oma keelest 50 wõi 60% sõnu välja heitma. Tuletame meelde, et meie suguwendadel soomlastel on ka uulitsa tähendamiseks sõna „katu“ olemas, mis Rootsi keelest wõetud. Teine asi oleks, kui siin kaks ühesugust mõistet oleks, aga igapähele tuletab sõna „tä naw“ kohe karjatä nawat meelde. Minu arwamine oleks, et niisugused wäiksed uuendused ja ette wõtted jätame pisikese kildkonna hooleks.

H. Nurk (sd.): Kui härra siseminister tähendas siin, et politseile pannakse suured kohustused peale, mida ta täita ei jõua, siis ma juhiksin ühe asja peale tähelepanu. Wõtame näiteks maal politseiametniku, tal ei ole mitte midagi teha. Ja kui weel arwesse wõtta ühte teist seaduseelnõu, mis seadusandliku komisjoni poolt on juba wastu wõetud ja see on nimelt kriminaalpolitsei korraldus. Selle elnõu järele pannakse ametisse esialgu juba 252 ametnikku, siis ei jää maal awalikule politseile tõesti tööd üle. Kriminaalpolitsei hakkab kriminaalasju uurima ja kui nüüd politsei omawalitsuste asutuste nõudmisi ja töid oma peale ei wõta, mis hakkab ta siis tegema. (H.

Kuusner, rhw.: Hakkab laata del korda pidama! Ega igalpool ei ole ju laatu. (H. Kuusner, rhw.: Noh, siis siimanidel!) Ei maksa ilmaaegu palka maksta, kui tööd ei ole.

Siseminister A. Hellat: Mina protesteerin selle vastu kui öeldakse, et politseil midagi teha ei ole. Peaks teatama, et meil politseiarw ütle mata wäikene ja et meil maal ei ole mingisuguseid liikumisabinõusid. Kui teie tahate politsei peale panna kõiki kohustusi, siis saate ise weel karjuma: „Karauul!“.

Juhataja J. Westholm: Lõpu sõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Ma ei saa ühegi parandusega, mis härra siseministri poolt tehtud, ühineda. Kommisjon waatab selle punkti peale, kui ajutise kohustuse peale, et aga omawalitsuse seadustes seda küsimust puudutatud ei ole, siis tõuseb küsimus, kelle peale see kohustus jääb. Ühed annawad maksulehed wälja, kuid nüüd ei ole asutust, kelle peale edasitoimetamise kohustusi panna. Siin jääks auk seadusesse. Mis redaktsioonilisse parandusse puutub, siis on minu arwates parem sõna „uulits“ wõtta, muidu wõib juhtuda, et maainimesed saawad aru, et politsei tuleb külatäna watel korda pidama. Seda küsimust wõiwad lahendada ainult keeleteadlased. Mina ei ole keeleteadlane, sellepärast selle parandusega ei ühine.

Juhataja J. Westholm: Siseministri poolt on tulnud käesolewa paragrahwi kohta kolm ettepanekut. I — teine punkt wälja jätta. II — 4-das punktis sõna „uulitsate“ asemel „täna wate“. III — 9-das punktis wälja jätta „samuti ka maksjate keskel maksu, teate ja muude lehtede laialikandmine“. (Siseminister A. Hellat: Wõtan I ettepaneku tagasi.) Panen hääletamisele ettepaneku 4-das punktis sõna „uulitsate“ asemel „täna wate“ panna. (Hääletatakse.) See ettepanek on 26 häälega 15 vastu tagasi lükatud.

Panen hääletamisele siseminister Hellat'i ettepaneku punkt 9. lõpp wälja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusena on ettepanek tagasi lükatud. Panen hääletamisele § 16. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusena on § 16 vastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse vastu nähtawa enamusena §§ 17—19.

§ 17. Kohtuametkonna asjus on politsei kohused:

1) juurdluse toimepanemine, eeluurimisest osawõtmine ja süüdistatawate wahiallawõtmine süüteo asjus kriminaalkohtupidamise seaduse põhjal;

2) awalikkudes süüteo asjades süüdistajana wäljaastumine seaduses ettenähtud juhtumistel;

3) kohtu poolt wäljakutsutud süüdistatawate ja muude isikute wahiallawõtmine ja kohtusse toomine kohtuwõimu sellekohase määruse põhjal;

4) kohtu otsuste ja määruste täitmine, nagu kohtupidamise seadustes ette nähtud;

5) wangidewedamisest osawõtmine, nagu see seaduses wahiallpeetawate kohta on ette nähtud;

6) asjalikkude tõenduste alalhoidmine.

§ 18. Sõjaametkonna asjus on politsei kohused:

1) sõja- ja merewäkke tegewasse teenistusse kohustatute isikute ilmumise järele walwamine;

2) wäejooksikute wahiallawõtmine ja sõjawõimude kätte toimetamine.

§ 19. Peale kohustuste, mis pp. 14—17 ette nähtud, on politseiametnik kohustatud täitma kõiki walitsus- ja omawalitsuswõimude seaduslikke nõudmisi.

Aruandja T. Kalbus (loeb):

§ 20. Politseil on õigus wahialla wõtta isikuid, kes purjusolekus wõi waimuhaiged, kui nende wabaduses wiibimine otsekohe hädaohtlik on, kas neile endile wõi ümbruskonnale.

Siseminister A. Hellat: Ma tahaksin siiski natukene selle paragrahwi juures Asutawa Kogu arwamist ära kuulata, igatahes proowile panna, kuidas Asutaw Kogu waatab purjusoleku peale, kas kõiki, kes purjus on, wõib kinni wõtta wõi mitte. Kui meie jätame nii selle paragrahwi, nagu komisjoni poolt ette pandud on, siis jääb see nii, nagu endise Wene seaduse järele oli, see on, nagu Wene keeles öeldud — kui ta pikali maas on, siis wõetakse ta alles ja wiiakse kinni; nüüd aga, kui ta natukene nokastanud on, siis teda puudutada ei tohi. Ma paneksin ette niisuguse muudatuse: „Politseil on õigus wahialla

wõtta isikuid, kes purjusolekus ehk waimuhaiged, kui wiimaste wabaduses wiibimine otsekohe hädaohtlik on, kas neile endile wõi ümbruskonnale“.

H. Kuusner (rhw.): Asutaw Kogu ei ole weel seisukohta selle küsimuse kohta wõtnud, kuid igatahes on kindel, et see parandus, mis siseminister tegi, tingimata tarwilik on. Selles mõttes toetan seda ettepanekut.

Juhataja J. Westholm: Lõp sõna on aruandjal.

Aruandja T. Kalbus: Komisjoni nimel ma siseministri ettepanekuga ühineda ei saa. See asi oli komisjonis arutamisel ja seal jäädi ette pandud redaktsiooni juurde, sest et wastasel juhtumisel karta on, et politsei lihtsalt omawoli tarwitama hakkaks. Ta wõiks öelda lihtsalt, et inimene on purjus ja wiib ta kinni. See ei lähe. Ainult siis wõib jutt olla kinniwiimisest, kui inimene on kardetaw teistele ja iseendale. On ta niipalju purjus, siis peab teda kinni wõtma. Aga ei ole tarwis isikut, kes enesele wõi teisele kardetaw ei ole, kinni wõtta. Kui ta ülekohut teinud on, siis wõib teda trahwida. Sellest seisukohast wälja minnes ei saa selle parandusega ühineda, sellepärast, et siin wõib liiga kergesti inimesi kinni wõtta ja see puutub täiesti isikuwabadusse.

Juhataja J. Westholm: Käesolewa paragrahwi kohta on parandus tehtud siseministri poolt, mille järele § 20 järgmiselt kõlaks: „Politseil on õigus wahialla wõtta isikuid, kes purjusolekus ehk waimuhaiged, kui wiimaste wabaduses wiibimine otsekohe hädaohtlik on, kas neile endile wõi ümbruskonnale“. Kes on siseministri poolt tehtud ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) 21 häälega poolt ja 21 häälega wastu on ettepanek tagasi lükatud. Panen § 20 komisjoni redaktsioonis hääletamisele. (Hääletatakse.) 24 häälega poolt, 12 häälega wastu on § 20 wastu wõetud.

Aruandja T. Kalbus kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusena §§ 21—38.

§ 21. Igale wahiallawõtmise juhtumisel kirjutab politsei selle kohta protokoll,

milles ära on tähendatud wahialla wõtmise koht, päew ja tund, niisama ka wahialla wõtmise põhjus. Wahialla wõetawa, tema perekonnaliigete ehk usaldusmehe nõudmisel on protokoll kokku seadja kohustatud wiibimata wahiallawõtmise otsusest ära kirja wälja andma.

§ 22. Isikud, kes wahialla wõetud ilma sellekohase kirjaliku kohtuwõimude otsuseta, peawad kas wiibimata wabastatud ehk 24 tunni jooksul kohtuniku ehk kohtu-uurija juurde, kelle wõimupiiri asi käib, wiidud saama; ei ole aga wiimased kättesaadawad, siis lähema kohtuniku ehk kohtu-uurija juurde.

§ 23. Kui wahiallawõtmine sündis koha peal, mis üle 10 wersta kaugel on kohtuwõimude esitajatest (p.21), siis pikendatakse wahiallawõetu wiimaseks määratud 24 tunnilist tähtaega, 24 tunni wõrra iga järgmise 25 wersta ehk selle pooliku osa kohta.

§ 24. Politseiteenistuses olew ametnik wõib sõjariistu tarwitada oma ametikohuste täitmise juures järgmistel tingimistel:

1) temale sõjariistus isiku kallaletungimise korral;

2) temale ilma sõjariistadeta ühe wõi mitme isiku kallaletungimise korral, kui muud kaitsewõimalust üle ei jää;

3) teiste kõrwaliste isikute kaitsemise korral, kui muud kaitsewõimalust ei ole;

4) kurjategija kinni wõtmise korral, kes p. p. 1—2 nimetatud wägiwaldsete tegudega ennast kaitseb ehk kui ei ole wõimalust põgenejat kurjategijat muude abinõudega taga ajada ja kinni püüda;

5) wangimajast ehk wahialt ärapõgenemise korral, kui ei ole wõimalik teda kinni wõtta.

§ 25. Igast sõjariista tarwitamise juhtumisest peab politseiametnik ühes sõjariista tarwitamise põhjuste ning järelduste kirjeldusega oma otsekohelele ülemusele wiibimata teatama.

§ 26. Politsei poolt tähele pandud seaduse ehk sundusliku määruse rikkumise kohta peab politsei määratud korral protokoll tegema.

§ 27. Protokoll seatakse kokku koha peal, kus korra, seaduse ehk sundusliku määruse rikkumine sündis, ehk jälle lähemas elumajas. Kui protokoll wõimatu on kokku seada ülemaltähendatud kohas, siis seatakse protokoll kokku lähemas politseiwalitsuses, kusjuures politseiametnik

kud süüdistatava ainult sel juhtumisel politseiwalitsusse kutsuwad, kui süüteo koha peal täiesti võimatu on tema isikut kindlaks teha.

§ 28. Protokollis peab olema ära tähendatud; kes ta kokku seadis, kus kohal millal kuritegu ehk üleastumine korda saadeti, milles see seisab, kelle poolt see toime pandi, kui süüdistatav teada on.

Protokollis äratähendatud asjaolud peavad nii palju kui see võimalik on, tunnistajate, ja kui selles vajadus on, ka asjatundjate poolt tõendatud olema.

V. § 29. Politsei käib siseministeeriumi alla, kes politsei peawalitsuse kaudu politsei tegewust juhib.

§ 30. Politseiülemad käiwad politsei peawalitsuse alla.

§ 31. Maakonna- ja linnapolitsei ülemate alla käiwad nende abid ja jaoskonnaülemad.

§ 32. Jaoskonnaülemate alla käiwad nende abid ja politseikordnikud.

VI. Politseiametnikkude asjaajamine. § 33. Täielikud töökawa ja asjaajamise juhtnõõrid politseiametnikkudele ja nende juuresolewatele kantseleidele määratakse siseministeeriumi poolt väljaantawas juhtkirjas.

VII. Politseiametnikkude aruanne ja wastutus. § 34. Politseiülemad annawad siseministrile aru oma tegewusest.

§ 35. Kaebtused politseiülema tegewuse üle saadetakse politsei peawalitsusele, wabariigi prokuröörile ehk administratiivkohtule alluwuse järele.

§ 36. Kaebtused teiste politseiametnikkude tegewuse üle saadetakse otsekohe nende ülemusele, wabariigi prokuröörile, ehk administratiivkohtule.

§ 37. Ülematel politseiametnikkudel on õigus oma alla kuuluwatele alamatele ametnikkudele ja teenijatele teenistuse asjus märkusi ja noomitusi teha, oma äranägemise järele.

§ 38. Nimetatud seaduse maksmapanekuga kaotab 17. aprillil 1917. a. weneaegne ajutine miilitsaseadus oma jõu.

Juhataja **J. Westholm**: Rhs. Jans'i poolt on ettepanek tulnud politseikorralduse juurde järgmine lisaparagrahw wõtta: „Kui selle seaduse §§ 5, 9 ja 10 ettenähtud küsimuste otsustamisel

poolte wahel mõtete lahkuminek tekib, mida kokuleppe teel mitte lahendada võimalik ei ole, antakse waidluse asi omawalitsuse asutuse poolt administratiivkohtu otsustada“. Sõnawõtjaid ei ole. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **T. Kalbus**: Ma ei saa komisjoni nimel mitte selle ettepanekuga ühineda, sest, nagu ma tähendasin, on siin enam-wähem tsentralisatsioon läbi wiidud. Siis on ette nähtud, et siseminister võib mõnel tingimusel kinnitamata jätta politseiülema jne. Kui nüüd on mõtete lahkuminek omawalitsuse ja siseministri wahel, siis ei saa seda administratiivkohtu kätte anda, kuna meie wõtsime seaduse wastu, kus kindel kord ära määratud on, ja see oleks lihtsalt wastolu nende paragrahwide kohta, mis meie wastu wõtsime, nimelt §§ 5, 9 ja 10 kohta.

Juhataja **J. Westholm**: Kes on rhs. Jans'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek tagasi lükatud.

9. Haiguse wastu Töökaitse ja emade kinnitamise seadus — aruandja **L. Johanson**: Käesolew seaduseelnõu, mis Asu-

tawa Kogu liigetele kätte antud, on Asutawa Kogu töökaitse komisjoni poolt välja töötatud ja sisaldab eneses senni maksnud seadust, kuhu mõned parandused juurde on lisatud. Ma toon tähtsamad neist parandustest ette. Kui töökaitse komisjonis see seaduseelnõu arutamisel oli, arutati ka küsimust, kuidas seda seaduseelnõu kooskõlasse wiia muutunud oludega, mis tekkisid selle järele, kui meie kodumaa oma iseseiswat riiklikku elu elama hakkas. Senni oli meie kodumaa suurriigi osana elanud ja sellepärast walitses ka seadustes kord, mis suurriigile omane. Harilikult on kõigis suurriikides töökaitse seadused, kuid need seadused on makswate olude järele õige mitmekesised ja maksawad suuremalt osalt suurtööstuse tööliste kohta, kuna käsitöölised ja väiketööstuse töölised suuremalt osalt selle suure ja tähtsa riikliku kaitse alt välja on jäetud. Väikesed riigid seisawad selles asjas wastupidisel seisukohal. Neil on võimatu wäikeses laialdasest käsi- ja väiketööstusest

mööda minna ja sellepärast on riiklik töökaitse kaugemale laiendatud, ja väga loomulikult. Wõtame näiteks riigi, mis õige suur on, seal üle terve riigi mõnda käsitööd normeerida on võimatu, sest et kohalikud olud lähemalt ära määravad need tingimused, missugustes teatud käsitöö võimalik. Kohalikud töötajad määravad ära lähemad tingimused, mis seaduse järele sundusliku määrusena maksuma võib panna. Sunduslikud määrused ise võivad väga mitmekesised olla. Seadke selle asemel riik, kus territoorium enam-vähem koos on, kus kõik tööstused koondatud, seal võib kõik wahekorrad seaduse järele korraldada ja ei ole mingit vajadust kohalikkude sunduslike määruste järele. See tuleb sellest, et seal ei ole oludes mitte nii palju mitmekesidust, seal võib kohaliku omavalitsuse sunduslike määruste asemel ka niisugused riiklikud määrused ja seadused anda, mis neile wastaksid. Sellepärast siis leidis komisjonis kõigepealt see asjaolu tähelepanu, et haiguse vastu ja emade kinnitamise seaduse järele ei olnud kinnitatud suurem osa meie riigitöolistest, vaid ainult see osa, mis meie suurtööstuses töötas. Niisama, kui sunduslikud määrused katawad ja täiendavad suurriigi seadusandlust, kuna väikeriigi seadusandlus kohe kõik wahekorrad tabab, on lugu ka sellega, et väikeriikides seaduse ulatus laiema hulga kodanikkude kohta käib. Kõigesuuremal tööstuse hiilguse ajal ei tõusnud seal tööliste arv kõrgemale kui 40.000. Wõtame rahwakoosseisu meie riigi piirides, siis peab ütleva, et töötawaid käsi on rohkem, kui mittetöötawaid, töötawaid kodanikke on umbes $\frac{3}{4}$ osa meie rahvast. Kui kinnitatud ja kinnitamata tööliste wahetada võrrelda, siis peab tunnistama, et ainult $\frac{1}{5}$ osa riigis elawatest töölistest kinnitatud oli. Oma riigi korraldamisel peaksime muidugi väikese riigi seisukohale asuma — kõik endi palgalised töökäed kinnitama. See on esimene tähtsam parandus, mis komisjon seadusprojekti wiis. Teine parandus käib haigekassade kohta. Senni makswa seaduse järele, mis suurtööstuse tarwis anti, olid tarwitusel kahetüübilised haigekassad: olid eraldi haigekassad, mis on asutatud üksikute suuremate tööstusettevõtete juures ja ühendatud haigekassad mitme ettevõtte jaoks. See parandus, millest enemalt kõnelesin, wiis kinnituse niivõrd

laialdasele alusele, et oli tarwis uusi kinnitusasutusi, peale eraldi ja ühise kassa. Niisugusena esineb ringkonnakassa. Neist parandustest on tingitud muuseas sisseviidud parandus arstiabi andmise korraldusesse. Sennikaua, kui see seadus maksw oli ainult suurtööstuses, võis arstiabi andmist eraldada. Wene seaduse järele oli arstiabi andmine haiguse korralisest abirahade maksimisest eraldatud. Wene haiguse vastu kinnitamise seadus pani tööettevõtjate peale kohustuse arstiabi natuuras anda. Ainult lepingute teel oli võimalik seda kohustust haigekassade kätte üle anda. Lepingute järele üleantawa kohustuse eest oli ettevõtja kohustatud wastawat tasu haigekassasse maksuma. Suurtööstuse ettevõtjatel olid oma arstiabi korraldused, kust töölisel arstiabi said. Seda kinnitamise seadust peab niikaugele laiendama, et ka nendesse asutustesse, kus üks inimene ettevõttes töötab, kinnituse seaduse makswus ulataks, tuleks ka niisugustel ettevõtjatel oma arstlikku korraldust luua. Ühel niisugusel tööandjal on see võimatu, kuid tema töölisti täiesti ilma arstiabita jätta, on võimatu. Sellepärast tuli töökaitse komisjon tagasi selle esialgse kinnitusseaduse juurde, mis Saksamaalt Wenemaale laenati. Saksa seaduse järele oli arstiabi andmine haigekassade peale pandud. Sellega ühenduses on haigekassamaksud wastawalt suurendatud.

Töökaitse komisjoni seadusprojekt sisaldab ühe paranduse, mis kaunis tähtis on. Komisjon on püüdnud selle seaduse läbiwaatamisel tööliste nõudmisi arwesse võtta, et tööliste kinnitus korraldataks mitte tööliste kulul, vaid ettevõtete kulul. Wastaw paragrahw sisaldab eneses parandust, et senniste haigekassade liikmemaksude asemel on võetud kinnitusmaksud, mis tööettevõtjad on sunnitud maksuma.

Kaunis tähtsaks tuleb seda parandust lugeda, et haiguse korral makseti ainult teatud palga kõrguseni kinnitusmaksu, aga nüüd on komisjon seda teisiti korraldanud, kui see senni oli. 1912. a., kui esimesed Wene kinnitusseadused vastu võeti, oli see palga ülemmäär 1500 rubla. 1917. a., kui elukallidus hakkas tõusma, siis tõstis Wene ajutine walitsus, seaduse läbiwaatamise juures, seda ülemmäära 3.000 rublani, ja Eesti ajutise wa-

litsuse aeg oli walitsus sunnitud 1. jaanuaril s. a. ülemmäära 6.000 marga peale tõstma. Praegusel korral ei wasta ka see nendele palganormidele, mis praegu makswusel on, ja muutmine oli oludest tingitud. Komisjon on tulnud otsusele, et on wõimalik sarnast palga mõõtmise abinõu tarwitamisele wõtta, kus palga ülemmäära saaks mõõdetud palga alamääraga. Komisjoni poolt wõeti selleks 5-kordne mustatöölise päewapalk. Komisjon otsustas, et haiguse korral tööline abiraha täieliku palga suuruses saaks ja et teatud kordadel seda wõimalik on 1½-kordseks tõsta.

Neid vähemaid parandusi on veel mõned, aga need ei ole nii tähtsad, et neid kohe ette tuua. Teen ettepaneku selle seadusprojekti sisulisele arutamisele üle minna ja teda I lugemisel wastu wõtta.

Juhataja **J. Westholm**: Komisjoni aruandja poolt on ettepanek tehtud käesolew seaduseelnõu I lugemisel wastu wõtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

10. Teadaandmine muudatuste kohta Asutawa Kogu koosseisus.

Enne koosoleku lõpetamist on mul teatada, et Eesti sotsiaaldemokraatliku tööliste partei nimekirja järele Asutawa Kogu liige August Reeben Asutawa Kogu liikme kohused maha paneb. Kutse on saadetud järgmisele kandidaadile Rudolf Koil'ile. Nii sama on teadaanne tulnud Asutawa Kogu liikme O. Treilman'i poolt rahwaerakonnast, et tema Asutawa Kogu töödest osa wõtta ei saa. Järgmisele kandidaadile H. Tats'ile on kutse saadetud.

11. Terwitustelegrammi ettekandmine.

Asutawa Kogu juhatusel on tulnud terwitustelegramm Läänemaa põllutööliste kongressi poolt: — „Läänemaa põllutööliste kolmas kongress terwitab Asutawat Kogu, oodates peatset feodaalkorra lõpulikku likwideerimist ja sotsiaalsete uuenduste maksmapanemist.“ Kongressi juhataja Soplepman. — Järgmine koosolek on homme kell 4 p. l. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.30 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **J. Westholm**.

Sekretäär **H. Martna**.